

KADASTRO GÜNCELLEME ÇALIŞMALARI ÖZEL TEKNİK ŞARTNAMESİ**1. Genel Hususlar ve Temel Esaslar****1.1.Amaç**

3402 sayılı Kadastro Kanununun 22-a maddesi kapsamında en az bir ada/mevki bazında veya dış sınırları teknik belgeleriyle uyumlu sabit ve/veya geçerli sınırla çevrili parsel grubundan oluşan; sınırlandırma, ölçü, çizim ve hesaplamalardan kaynaklanan hataları gidermek üzere teknik sebeplerle yetersiz kalan, uygulama niteliğini kaybeden, eksikliği görülen veya zemindeki sınırları gerçeğe uygun şekilde göstermediği tespit edilen kadastral harita ve bilgilerinin yeniden düzenlenmesini, güncelleme alanlarında intikal, taksim, ifrazen taksim gibi mülkiyete yönelik işlemler ve kadastrodan kaynaklı hata ve eksikliklerin düzeltilmesini, 3402 sayılı Kanunun Ek-1 inci maddesine göre sayısallaştırma çalışması yapılacak alanlarda kalan parseller ile kadastro yönüyle işlemlere tabi tutulması gereken alanlarda çalışmaların birlikte yapılmasına ilişkin işlemlerin, 3402 sayılı Kadastro Kanununun 39 uncu maddesi uyarınca özel sektöre yaptırılması için,

3402 sayılı Kanun ve yönetmelikleri, ilgili yönetmelik, genelgeler, ihale şartnamesi ile sözleşme ve eklerinde yer alan hususların belirlenmesi ve açıklığa kavuşturulması amaçlanmıştır.

2023/2 sayılı İyileştirme Dönüşüm ve Sayısallaştırma Çalışmaları konulu genelge kapsamında iyileştirme dönüşüm çalışmalarının kadastro güncelleme çalışmaları ile birlikte eş zamanlı yapılması mümkündür.

1.2. Tanımlar

Bu şartname kapsamında geçen tanımlamalar ve kısaltmalar aşağıda belirtilmiştir.

Arşiv onaylı koordinat: Tesis kadastro, güncelleme, sayısallaştırma gibi kadastro çalışmalarında ya da sonrasında imar uygulaması, toplulaştırma, ifraz gibi değişiklik işlemleri ile doğrudan koordinatlı (ITRF, ED50, Lokal) olarak üretilen, yüzölçümü parsel köşe koordinatları ile hesaplanmış olan ve pafta zemin uyumu bulunan TUREF sistemine dönüştürülmüş/dönüştürülecek parsellerin koordinatlarını,

Belirsiz sınır: Dengeleme plânına göre oluşturulan, krokisinde kahverengi renkle gösterilen sınırı,

Bölge Müdürlüğü: Tapu ve Kadastro Bölge Müdürlüğünü,

Çalışma alanı veya birim: Kadastro bölgesindeki her köy ile belediye sınırları içinde bulunan mahallelerin her birini,

Çekişmeli sınır: Taraflar arasında uyuşmazlık konusu olan, krokisinde kırmızı renkle gösterilen sınırı,

Değişebilir sınır: Sabit olmayan ve genişletilmeye elverişli nitelikte olan, krokisinde mavi renkle gösterilen sınırı,

Dengeleme planı: Zeminde bulunmayan ve teknik belgelerine göre de oluşturulamayan parsel sınırlarını belirlemek üzere uygulama sonucu oluşacak harita üzerinden yapılan düzenlemeyi, **Deprem sonrası oluşan sınır:** Depremi taşınmazların geometrik şekil ve konumlarında meydana getirdiği değişiklik sebebiyle zeminde oluşan ve taşınmazların deprem öncesi ilgilileri tarafından çekişmesiz kullanılan,

birlikli beyanları ve teknik belgeleri yardımı ile belirlenen ve krokisinde sarı renkle gösterilen sınırı, **Eksikliği görülme:** Paftadaki bilgilerin okunamaz durumda olması ve bu bilgilerin orijinal belgelerinden de elde edilememesini veya bilgilerin yetersiz olmasını,

Geçerli sayılabilecek sınır: Dış sınırları çekişmesiz olarak belirlenen bir alan içindeki taşınmaz malikleri ile diğer ilgililerin uyuşmazlık çıkarmadan kullanma biçimine göre oluşturulan, krokisinde yeşil renkle gösterilen sınırı,

Geçerli sınır: Paftası ile teknik belgelerinde hata bulunmaması halinde bu belgelere göre oluşturulan sınırı veya paftası ile teknik belgelerinde hata bulunması halinde hatanın pafta tersimatı ve/veya hesaplama hatasından kaynaklanıyor ise, bu hataları giderildikten sonra teknik belgelerine göre oluşturulan ve krokisinde turuncu renkte gösterilen sınırı,

Geçici koordinat: Koordinatları ölçü değerlerinden hesaplanan ya da haritasından herhangi bir yöntem ile elde edilen koordinatlarını

TKGM veya Genel Müdürlük veya İdare: Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünü,

İyileştirilmiş/dönüştürülmüş koordinat: Zemin kontrolleri ile zemine uyumlu olduğu belirlenen noktalar ile zemin ölçülerinin bulunmaması halinde geçici koordinatlarının dönüştürülmek suretiyle iyileştirilmiş/dönüştürülmüş koordinatlarını,

İyileştirme dönüşüm alanı: Tesis Kadastro çalışmaları ve değişiklik işlemleri sonucu oluşan haritalarda, nokta konum doğruluğu ve yüzölçümü yanılma sınırı içinde olan parsellerde dönüşüm parametresi ile geçici koordinatların iyileştirilmesi ve dönüştürülmesi gereken alanları,

Kadastro bölgesi: İlin merkez ilçesi ile diğer ilçelerinden her birini,

Kadastro güncelleme alanı: Paftaların, Yönetmelik kapsamında uygulamaya tâbi tutulacak olan en az bir mevki veya ada bazındaki bölümünü veya en az dış sınırları teknik belgeleriyle uyumlu sabit ve/veya geçerli sınırla çevrili parsel grubundan oluşan bölümünü,

Kadastro güncelleme ekibi: 3402 sayılı Kanunun 3 üncü maddesine göre oluşturulan ekibi, **Kadastro teknik mevzuatı:** Genel Müdürlükçe, teknik konularda uygulanması için yürürlükte bulunan Kanun, Tüzük, Yönetmelik, Genelgelerden oluşan mevzuatı,

Kadastro yönüyle işleme tabi alan: Evvelce 3402 sayılı Kanuna göre kadastroya tabi tutulan köy veya mahalle birimlerinde (*tespit dışı bırakılmaması gerektiği halde*) tespit dışı bırakılan alanlarda, yapılmış veya yapılacak olan orman kadastro sonucu orman sınırları dışında kalan ve 3402 sayılı Kanun hükümlerince kadastroya tabi tutulacak yerler ile bu alanların dışındaki orman ve mera, yaylak, kışlak gibi kamu orta malları ile ilgisi bulunmayan tespit dışı alanlarda ise 3402 sayılı Kanunun 18 nci maddesi hükmünce Hazine adına kadastroya tabi tutulacak yerler ile, 3402 sayılı Kanunun yayımı tarihinden önce yapılan tapulama veya kadastro çalışmalarında tespit dışı bırakılan alanlarda, bu Kanunun Ek-5 inci maddesine göre orman kadastroya ve Geçici 8 inci maddesi kapsamında kadastroya tabi tutulacak yerleri,

Kontrol defteri: Kadastro müdürlüğünce çalışma yapılacak her bir birim için çalışmalara başlamadan önce hangi işlerin kontrol edildiğinin, kontrol sonuçlarının, sorulara cevap teşkil edecek ayrıntıların maddeler halinde yazıldığı ve sayfa sayısı belirtilmek suretiyle kadastro müdürünce tasdik edilen defteri,

Kontrollü ölçü: İşlemin yapımı sırasında ya da bitimini takiben farklı kontrol noktalarından, farklı ve/veya aynı yöntemler kullanılarak tekrarlanan ölçüler sonucunda elde edilen verilerin, dayanağı teknik bilgi ve belgelerle yanılma sınırı içerisinde kalıp kalmadığının cephe, yüzölçümü vb. unsurlarla ile yapılan karşılaştırma işlemini,

Kimlik Bilgisi: Gerçek kişilerin T.C. kimlik numarası dahil nüfus bilgileri ve tüzel kişilerin unvan ve diğer tanıtıcı bilgileri,

Pafta: Tapulama, kadastro veya değişiklik işlemleri sonucu oluşturulan haritaların her birini, **Sabit sınır:** Zeminde mevcut olup; kadastro, tapulama, değişiklik belgeleri veya bilirkişi beyanlarına göre

değişmediği belirlenen krokisinde siyah renkle gösterilen çekişmesiz sınırı, **Şantiye günlük defteri:** İhaleli yapılan işlerde, her bir ihale grubu için çalışmalara başlamadan önce işin adı, defter ve sayfa sayısı belirtilerek kadastro müdürünce tasdik edilen, yüklenici ile kadastro müdürlüğü arasındaki koordinasyonu sağlamak amacı ile kontrol mühendisi sorumluluğunda hangi işlerin yapıldığı, kontrol edildiği ve sonuçlarının ayrıntılı olarak yazıldığı ve takip edildiği defteri,

TAKBİS: Tapu ve Kadastro Bilgi Sistemi'ni,

Teknik nedenlerle yetersiz kalma: Paftanın yapım tekniğinin, teknik yönetmelikte öngörülen hassasiyeti sağlamamasını,

Teknik Yönetmelik: 26/6/2018 tarihli ve 30460 sayılı Mükerrer Resmî Gazete'de yayımlanan "Büyük Ölçekli Harita ve Harita Bilgileri Üretim Yönetmeliği"ni,

Uygulama niteliğini kaybetme: Paftanın veya dayanağı olan bilgi ve belgelerin zemine uygulama kabiliyetinin bulunmamasını,

Yanılma Sınırı: Tapu planının üretim yöntemi ve ölçeğine göre hesaplanan, taşınmazın zemindeki sınırları ile ölçü ve yüzölçümü değerleri arasındaki ölçü tekniğine göre kabul edilebilir farkları,

Yönetmelik: 25/10/2018 tarihli ve 30576 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan "Kadastro Güncelleme Yönetmeliği"ni,

Yüklenici: Kadastro güncelleme çalışmalarının ihaleye verilmek suretiyle yapılması durumunda işlerin yapım sorumluluğu, İdarece sözleşme ile teslim edilen ve işleri yapan ya da donanım ve personel yönüyle işlere katkı sağlayan firma ve personelin,

Zemindeki sınırları gerçeğe uygun göstermeme: Yapım tekniği ve uygulama niteliği yeterli olan paftalarda; hatalı sınırlandırma, ölçü, çizim ve hesaplamalardan kaynaklanan sebeplerle paftalardaki sınırlar ile kadastro sırasında belirlenen ve zeminde değişmemiş sınırlar arasında yanılma sınırını aşan farkların bulunmasını,

Birim: Kadastro güncelleme çalışması yapılacak mahalle veya köy,

Kadastro Kanunu: 5304 sayılı Kadastro Kanunu'nda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunla değiştirilmiş 3402 sayılı Kadastro Kanunu'nu,

Kadastro Müdürlüğü veya Müdürlük: İlgili Kadastro Müdürlüğünü,

Proje: İhale kapsamındaki işi,

Proje Yöneticisi: Yüklenici firma bünyesinde çalışan ve niteliği ihale şartnamesinde belirtilen mühendisi,

TUSAGA AKTİF (CORS-TR) : Türkiye Ulusal Sabit GNSS İstasyonları Ağını,

TUTGA: Türkiye Ulusal Temel GPS Ağını,

Yüklenici Sorumlu Mühendisi: Proje yöneticisi ile organize olarak çalışacak bir veya birkaç uygulama biriminden sorumlu harita mühendisini,

MEGSIS: Mekânsal Gayrimenkul Sistemini, ifade eder.

1.3. Çalışmaların Kapsamı

Çalışma yapılacak birimlerde iyileştirme dönüşüm çalışmalarının yapılmasını müteakip hata ve pafta zemin uyumsuzluğu tespit edilen parseller ile ilgili olarak 22-a ve Ek-1 çalışmalarının yapılması kapsamında;

SEBAL MÜHENDİSLİK MÜŞAVİRLİK
TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Merkez: Balgat Mah. 139/A Daire:65
Tel: 0312 473 51 31-32 Fax: 0312 473 51 30 Çankaya - ANKARA
Hitit Vergi Dairesi 757 076 2464 3
sebalproje@sebalproje.com.tr

SÖZLEŞME REF. NO: MRS-ANM II

Özgen Sadu CAĞLAR
Daire Başkanı

KAPLAN HARİTA VE İNŞ. LTD. ŞTİ.
Fevzi Çakmak Sok. No: 28/1 ANKARA Tel: (0312) 232 45 82
Miriç Sok. No: 10/1 ANKARA Tel: (0312) 443 4435
Ank. Tic. Sic. No: 29260 Ank. Tic. Odası: 51/1950
Sermayesi: 800.000.00 TL - Odenen: 800.000.00 TL
e-mail: kaplanharita@icimnvi.com web: www.kaplanharita.com

3402 sayılı Kadastro Kanununun 22-a maddesi kapsamında en az bir ada/mevki bazında veya dış sınırları teknik belgeleriyle uyumlu sabit ve/veya geçerli sınırla çevrili parsel grubundan oluşan; sınırlandırma, ölçü, çizim ve hesaplamalardan kaynaklanan hataları gidermek üzere teknik sebeplerle yetersiz kalan, uygulama niteliğini kaybeden, eksikliği görülen veya zemindeki sınırları gerçeğe uygun şekilde göstermediği tespit edilen kadastral harita ve bilgilerinin yeniden düzenlenmesini, intikal, taksim, ifrazen taksim gibi mülkiyete yönelik işlemler ve kadastrodan kaynaklı hata ve eksikliklerin düzeltilmesini, 3402 sayılı Kanunun Ek-1 inci maddesine göre sayısallaştırma çalışması yapılacak alanlarda kalan parseller ile kadastro yönüyle işlemlere tabi tutulması gereken parsellerin çalışmalarının birlikte yapılmasında uyulacak usul ve esaslar ile uygulama sonucu elde edilen verilerin TAKBİS ve MEGSİS'e uygun hale getirilmesidir.

1.4. Mevzuat ve Teknik Esaslar

- 4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 484'üncü maddesi b/4 üncü fıkrası,
- 3402 Sayılı Kadastro Kanunu ve bu Kanunun 47'nci maddesine göre çıkarılan Yönetmelikler,
- 25/10/2018 tarihli ve 30576 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan "Kadastro Güncelleme Yönetmeliği",
- 26/6/2018 tarihli ve 30460 sayılı Mükerrer Resmî Gazete'de yayımlanan "Büyük Ölçekli Harita ve Harita Bilgileri Üretim Yönetmeliği",
- 26/11/2022 tarihli ve 32025 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan, Kadastro Haritalarının Sayısallaştırılması Hakkında Yönetmelik.27/09/2022 tarihli ve 31966 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan, Tapu Planlarında Yanılma Sınırının Belirlenmesi Hakkındaki Yönetmelik.
- 24/01/2023 tarih ve 7527666 sayılı 2023/2 Genelge nolu İyileştirme Dönüşüm ve Sayısallaştırma Çalışmaları Genelgesi.
- Tapu Sicili Tüzüğü, Tapu Planları Tüzüğü,
- İlgili genelgeler, kurul kararları ve talimatlar,
- İlgili diğer mevzuat.

2. Hazırlık Çalışmaları

Kadastro Müdürlüğü tarafından çalışma yapılacak alanların planlanıp onay alınmasını müteakip birimler çalışma mahiyetine göre çalışma programına alınır.

Çalışmalar resmi idari taksimata uygun olarak yapılır.

2.1 Kayıt Örneklerinin Çıkartılması, Karşılaştırma Yapılması ve Diğer Belgelerin Temini

Çalışma yapılacak birimlerde yükleniciye yer teslimi yapıldıktan sonra çalışmaya tabi taşınmazların tapu kayıtlarının çıkarılması için kadastro müdürünce görevlendirilen personel tarafından öncelikle paftasının ve fen klasörünün karşılaştırılması yapılarak varsa işlenmemiş değişiklikler (çizim ve terkin işlemleri) tamamlanır.

TAKBİS ve tapu kütüğü entegrasyonu tapu müdürlüğünce öncelikli olarak yapılarak kadastro müdürlüğüne bildirilir. Kadastro güncelleme alanı olarak belirlenen alanlarda, kadastro güncelleme genelgesi'nin 9 uncu maddesi kapsamında belirtme yapılan birimlerde parsellerde entegrasyonu yapılmış

tapu kayıtları ile özel sicilindeki taşınmazların ili, ilçesi, mahallesi, köyü, mevki, pafta, ada ve parsel numarası, maliki ve payı, niteliği, yüzölçümü, edinme sebebi ve varsa muhdesat ile irtifak hakları da kontrol edilerek fen klasörü ve paftasının uyumluluğu sağlanarak güncel kayıtları fiziki veya elektronik ortamda çıkarılır. Bu kayıt örneklerinin aslına uygun olduğu ve başkaca çıkarılması gereken kayıt bulunmadığı hususu belirtilerek bir tutanak düzenlenir. Bu tutanağa "Çıkarılan tapu kayıtları, fen klasörü ve paftası ile karşılaştırılmış ve güncellenmiştir" ibaresi yazılarak kaydı çıkaran, karşılaştıran ile kontrol eden kadastro görevlilerince imzalanır.

Tapu kütüğünde malik, yüzölçümü bilgisi olmayan parsellerin, itirazlı/davalı olduğu nedeniyle kadastro sunun ikmal edilip edilmediği, halen ne sebeple tescilinin yapılmadığı hususları detaylıca incelenip araştırılarak sonucuna göre gerekli işlemin yapılması sağlanır.

Mülga kanunlara göre kadastroya tabi tutularak askı ilanı sonucu kesinleştiği halde tapuda tescil yapılmamış olan kamu hizmet malları ile kamu orta malları 1496 nolu Genelge gereğince tapu kütüğüne/özel siciline tescil edilir.

Kadastro güncelleme alanına ait kadastro müdürlüğündeki mevcut teknik bilgi ve belgelere ek olarak; varsa hâlihazır harita, orman kadastro haritaları ve tutanakları, fotogrametrik harita, hava fotoğrafı ve diğer amaçlı harita ve teknik belgeler temin edilir. Ayrıca, ilgili kurum ve kuruluşlardan kadastro güncelleme alanına ilişkin harita, plan ve ilgili diğer bilgi ve belgeler istenir.

Çalışma yapılacak mahalle veya köye ait kadastro öncesi tapu kayıtları (eski tapu kaydı), kadastroya tabi tutulacak yerlere ait varsa (daha önceki kadastro çalışmalarında uygulama görmemiş) eski tapu kayıtları (varsa harita ve krokileri ile birlikte) ve vergi kayıtları elektronik ortamda da çıkartılabilir. Başkaca çıkartılması gereken kayıt olmadığı hususuna dair kaydı çıkaran ve kontrol edenlerce tutanak düzenlenir. İlgililerince ibraz edilecek tapu senetleri ile tasdikli tapu kayıt örnekleri, vergi kayıtları, kontrol edilerek kabul edilir ve kadastro güncelleme tutanağına eklenir.

Kadastro güncelleme alanı içerisindeki, köy veya mahalleye ait mahallinde mevcut olmayan eski tapu kayıtları ile kadastro müdürlüğünce bulunamayan kayıtlar, ilçe, köy/mahalle isimleri ile tesis tarihi (ay ve yıl olarak) ve sıra numaraları bildirilmek suretiyle; köy veya mahalle adı bildirilmek suretiyle talep edilecek eski tapu kayıtları ise, zamanında örneklerinin çıkarılabilmesi için önceden Merkez Arşivi'nden temin edilir.

Güncelleme alanındaki tesis kadastro suna ait senetsiz defterleri, belgesiz ve miktar üzerinden edinilen taşınmazlara ait kadastro/tapulama tutanakları ve ekleri vb. belgelerin de örnekleri çıkarılır.

Kadastro güncelleme alanındaki taşınmazlardaki tapu müdürlüğünce tespit edilebilen hak sahiplerinin kimlik bilgilerine ve hisse hatalarına ilişkin kastrodan kaynaklanan hata ve eksikliklerin düzeltilmesi amacıyla tapu müdürlüğü tarafından taşınmazların tescile esas belgeleri eklenerek liste halinde kadastro müdürlüğüne bildirilir. Bu taşınmazların beyanlar sütununa "Taşınmazdaki hisse/kimlik bilgisi hatası/eksikliği kadastro müdürlüğüne bildirilmiştir. Her türlü akit ve tescil işlemleri, tespit durumu kadastro müdürlüğünden sorularak alınacak cevaba göre yapılır." şeklinde belirtme yapılır.

2.2. Entegrasyonu Yapılmış Tapu Kayıtlarının Alınması, Tapu Kayıtlarına Uygun Olarak Paftaların ve Fen Klasörlerinin Güncellenmesi

Çalışma yapılacak birimlerde kadastro müdürünce görevlendirilen personel ve yüklenici personeli tarafından öncelikle paftasının ve fen klasörünün karşılaştırılması yapılarak işlenmemiş değişiklikler (çizim ve terkin işlemleri) tamamlanır.

Kadastro güncelleme alanında çalışmalara başlamadan önce, kadastro güncellemeye tabi taşınmazların tapu kayıtlarının çıkarılması için TAKBİS verileri ile tapu ve kat mülkiyeti kütüğü, özel sicilindeki ili, ilçesi, mahallesi, köyü, mevki, pafta, ada ve parsel numarası, maliki ve payı, niteliği, yüzölçümü, edinme sebebi ve varsa muhdesat ile irtifak hakları da kontrol edilerek fen klasörü ve paftasının uyumluluğu sağlanarak güncel kayıtları yüklenici firma tarafından fiziki veya elektronik ortamda çıkarılır. Bu kayıt örneklerinin aslına uygun olduğu ve başkaca çıkarılması gereken kayıt bulunmadığı hususu belirtilerek bir tutanak düzenlenir. Bu tutanağa "Çıkarılan tapu kayıtları, TAKBİS, tapu kütüğü, fen klasörü ve paftası ile karşılaştırılmış ve güncellenmiştir" ibaresi yazılarak kaydı çıkaran, karşılaştıran ile kontrol eden görevlilerce imzalanır. Bu kapsamdaki çalışmalar için tapu müdürlüğünce de bir personel görevlendirilir.

TAKBİS ve tapu kütüğü arasında tespit edilen uyumsuzluklar listelenerek resen düzeltilmek üzere tapu müdürlüğüne gönderilir.

Tapu kütüğünde malik, yüzölçümü bilgisi olmayan parsellerin, itirazlı/davalı olduğu nedeniyle kadastronun ikmal edilip edilmediği, halen ne sebeple tescilinin yapılmadığı hususları detaylıca incelenip araştırılarak sonucuna göre gerekli işlemin yapılması sağlanır. Mülga kanunlara göre kadastroya tabi tutularak askı ilanı sonucu kesinleştiği halde tapuda tescil yapılmamış olan kamu hizmet malları ile kamu orta malları 1496 nolu Genelge gereğince tapu kütüğüne/özel siciline tescil edilir.

2.3 Çalışma Yapılacak Alanların Belirlenmesi (İyileştirme Dönüşüm, Kadastro Güncelleme Alanları)

Bu şartnamenin 4.maddesinde belirtilen Mevcut Bilgi, Belgelerin Hazır Edilmesinden sonra;

Çalışma yapılacak birimde öncelikle kadastro müdürlüğü kontrolünde yüklenici tarafından, Genel Müdürlük makamı tarafından onay alınan parsellerde 2023/2 sayılı genelge kapsamında İyileştirme Dönüşüm alanları tespit edilir. Hata ve pafta zemin uyumsuzluğu tespit edilen kısımlar Kadastro Güncelleme Alanı olarak belirlenir.

2023/2 sayılı genelge kapsamında iyileştirme dönüşüm alanları;

(1) Tescilli parsellerin üretim yöntemi dikkate alınarak BÖHHBÜY'e göre 2018 ve sonrası üretilen 1/1000 veya 1/5000 ölçekli sayısal ortofoto haritalar temin edilir. Bu sayısal ortofoto haritaların üretilmemiş olması halinde Harita Dairesi Başkanlığından talep edilir.

Ayrıca bu kapsamda üretilen sayısal nitelikteki haritalar karar destek sürecinde gerekli kontroller yapıp rapora bağlanmak suretiyle kullanılabilir.

SÖZLEŞME FİLF. NO: MRS-ANM II

KAPLAN HANTAN İNŞ. LTD. ŞTİ.

Fevzi Çakmak Sokağı No: 19 ANKARA Tel: (0312) 232 46 82

Muhakkak V.D. 436 007 4485

Ank. Tic. Sic. No: 13826 Ank. Tic. Odası 51/1830

Sermayesi: 800 000 00 TL - Odenen: 800 000 00 TL

E-mail: kaplanhanta@hotmail.com web: www.kaplanhanta.com

Ozgen Sadu CAGLAR
Daire Başkanı

SEBAT MÜHENDİSLİK MÜŞAVİRLİK
Proje
Merkez: Balgat Mah. Meriçana Bulvarı 1397A Daire:65
Tel: 0312 473 51 31-32 Fax: 0312 473 51 30 Çankaya - ANKARA
Hitit Vergi Dairesi 757 076 2464
sebatproje@sebatproje.com.tr

Ancak belirtilen birimlerde belirtilen tarih aralığında ortofoto görüntülerin mevcut olmadığı yerlerde İyileştirme Dönüşüm çalışmaları yapılamayacağından Harita Daire Başkanlığı ile iletişime geçilerek teyit alınır. Müdürlükçe ve yükleniciyle bu durumun tutanağa bağlanır, bu durumun merkeze bildirilmesi parsellerin pafta-zemin uyumu, üretim şekli v.b. hususlar dikkate alınarak mevzuatınca 3402 S.K./Ek-1 veya 3402 S.K./22-a çalışması olarak devam edilir.

(2) Yapılacak olan çalışmalarda çalışma alanları; ada, parsel yada parsel grubu olarak planlanır.

(3) MEGSİS'te veri onayı kapsamında geçici koordinat kalitesinde onaylanmış olan ve Tapu Planlarında Yanılma Sınırının Belirlenmesi Hakkındaki Yönetmelik kapsamında nokta konum doğruluğu bulunan ve yüzölçümü yanılma sınırı içinde kalan parsellerde öncelikle iyileştirme dönüşüm çalışması yapılır.

(4) İyileştirme dönüşüm alanlarında teknik hata tespit edilen parsellerden münferit olan ancak, 3402/41 inci madde uygulaması yapılamayacak parsellerde, 3402 sayılı Kanunun Ek 1 maddesi kapsamında sayısallaştırma çalışması yapılır.

(5) Yoğun teknik hata bulunduğu tespit edilmesi sebebiyle sayısallaştırma, iyileştirme dönüşüm yapılamayan alanlar ile nokta konum doğruluğu bulunmayan ve/veya yüzölçümü yanılma sınırı içinde veya dışında olan parseller 3402 sayılı kanunun 22a maddesine göre işlem yapılmak üzere listelenir.

Birimde; iyileştirme dönüşüm, 3402/22-a, 3402/Ek-1 çalışmaları birlikte yapılması durumunda çalışma kapsamına göre parsel listeleri (Ek-2/a, 2/b) düzenlenerek birlik dosyasına takılır.

Onay alınmış olan çalışma kapsamındaki parsellere komşu çalışma kapsamında alınmayan parsellerde hata tespit edilmesi durumunda askı ilanına alınmadan önce Merkezden izin alınmak suretiyle çalışma ve ihaleye dahil edilir.

Arşiv onaylı koordinat olmasına rağmen sehven çalışmaya, ihaleye dahil edilen veya herhangi bir hatası ve uyumsuzluğu tespit edilmeyen parseller merkeze bilgi verilerek çalışma ve ihale kapsamından çıkarılır.

Parsel ekleme ve çıkarma taleplerinde konuyu anlatan teknik rapor, parsel listesi ve eklenmek ve çıkarılmak istenen parsellerin çalışma kapsamındaki parsellerle kenarlaşma durumunu gösteren kroki düzenlenerek üst yazıya eklenir.

2.4. Kadastro Güncelleme Ekibinin Oluşturulması, Komisyon Kurulması, Yetki Belgesinin Düzenlenmesi

Kadastro müdürlüğüne; bu Şartname kapsamında görev yapmak üzere Kadastro Kanunu'nun 3'üncü maddesi ve aynı Kanunun "İtirazları İnceleyecek Kadastro Komisyonunun Kuruluşu ve Görevleri Hakkında Yönetmeliği'nin 3'üncü maddesi hükümlerine göre kadastro güncelleme ekibi ve kadastro komisyonu oluşturulur.

SÖZLEŞME REF. NO: MRS-ANM II

Ozgen Sadu ÇAĞLAR
Daire Başkanı

KAPLAN HARİTA VE İNŞ. LTD. ŞTİ.
Fevzi Çakmak Sokak No: 2/10 ANKARA Tel: (0312) 232 46 82
Mithatpaşa Cad. No: 498 007 4435
Ank Tic. Sicil No: 14436 Ank. Tic. Odası: 51/1430
Sermayesi: 800.000.00 TL - Ödenen: 800.000.00 TL
e-mail: kaplanharita@hotmail.com web: www.kaplanharita.com

SEBAL MÜHENDİSLİK VE İNŞAAT
Proje
TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Merkez: Balgat Mah. Mevlana Bulvarı 139/A Daire: 65
Tel: 0312 473 51 31-32 Fax: 0312 473 51 30 Çankaya - ANKARA
Hitit Vergi Dairesi 757 076 2464
sebalproje@sebalproje.com.tr

Kadastro Güncelleme ekibi aynı zamanda İyileştirme ve Dönüşüm çalışmasını yapmaya yetkilendirilebilir.

Kadastro güncelleme çalışmaları yapılacak alanlar için birim bazında; müdürlük tarafından kadastro güncelleme ekibi ve kontrol elemanları, yüklenici tarafından teknik personel ve sorumlu mühendis görevlendirilmeleri yapılarak hazırlanan organizasyon şeması kadastro müdürü ve yüklenici tarafından imza altına alınır. Ayrıca, yüklenici firmanın görevlendirdiği teknik elemanlar, kadastro güncelleme ekibi ile birlikte uygulama çalışmalarının tüm teknik işlerini yapar.

Kadastro güncelleme çalışmaları yapılacak alanlardaki taşınmaz mallara girecek Kadastro Güncelleme ekibi ve yüklenici personeli için yetki belgesi verilir.

Yüklenici firma, kadastro güncelleme çalışmaları yapılacak alanlarda çalışmalar başlamadan önce donanımını ve çalışma ortamını (şantiye) iş programında belirtilen çalışma takvimine göre hazır hale getirir.

Kadastro güncelleme alanında 3402/Ek-1 maddesi kapsamında çalışma yapılacak ise, sayısallaştırma ekibi, güncelleme ekibinde yer alan teknisyen ile birimin kontrolünden sorumlu kontrol memuru/mühendis ve kontrol mühendisinden oluşturulur.

Kadastro yönüyle işleme tabi alanlarda çalışmalar, kadastro güncelleme ekibi tarafından yapılır.

2.5. Kontrol Planı Yapımı ve Kontrol Defterlerinin Düzenlenmesi

Her bir ihale grubu için çalışmalara başlamadan önce işin adı, defter ve sayfa sayısı belirtilerek kadastro müdürünce tasdik edilen, yüklenici ile kadastro müdürlüğü arasındaki koordinasyonu sağlamak amacı ile kontrol mühendisi sorumluluğunda hangi işlerin yapıldığı, kontrol edildiği ve sonuçlarının ayrıntılı olarak yazıldığı ve takip edildiği "**Şantiye Günlük Defteri**" adı altında bir defter düzenlenir.

Bu deftere kadastro güncelleme çalışmalarında görülen hata ve noksanlıklar, yapılması gereken işler ve diğer hususlar yazılır. İdare ve yüklenici firmanın yetkili personeli tarafından karşılıklı imza altına alınır, bir örneği yükleniciye verilir. Bu belge resmi tebliğ yerine geçer.

İş takip ve kontrol formlarında maddeler halinde belirtilen hususlar, arazide ve büroda yapılacak çalışmalarla kontrol edilir. Kontrol amacıyla yapılan ölçü ve hesaplara ait belgeler kontrol formlarına eklenir. Kontroller sırasında kadastro mevzuatı ve teknik yönetmeliklerde belirtilen esaslara aynen uyulur.

2.6. Kadastro Güncelleme Alanının İlanı

Kadastro güncelleme alanı, kadastro müdürlüğünce çalışmalara başlanmadan en az (15) gün önceden çalışma alanında, kadastro bölgesi merkezinde ve bölgenin bağlı olduğu il merkezinde alışılmış vasıtalarla duyurulur, varsa yerel gazete ile ilân edilir ve ilana dair tutanak düzenlenir.

Kadastro müdürlüğünce, çalışmalara başlanılacağı hususu; mahallin mülki amirine, tapu müdürlüğüne, mahalli hukuk ve kadastro mahkemelerine, ilgisi bulunması halinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğü, Tarım ve Orman Bakanlığının mahalli birimleri ile diğer ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına bildirilir.

3402/Ek-1 inci maddesi kapsamında çalışılacak yerler mevzuatınca çalışma programına alınır.

2.7. Tapu Kütüğüne ve Fen Klasörüne Belirtme Yapılması

Kadastro Müdürlüğü ve yüklenici tarafından kadastro güncelleme çalışması yapılacak alan olarak belirlenen parsellerin fen klasörünün düşünceler sütununda ve tapu kütüğünün beyanlar hanesinde, yapılacak çalışmaya göre "3402 sayılı Kanunun 22nci maddesi kapsamında kadastro güncelleme çalışmalarına tabidir." veya "3402 sayılı Kanunun Ek-1 inci maddesine göre sayısallaştırma çalışmalarına tabidir." belirtmesi yapılır. Tapu kütüğünde sözü edilen belirtmeler yapılmak üzere kadastro güncelleme/sayısallaştırmaya tabi tutulacak taşınmazların listesi (Ek- 2/a, 2/b) tapu müdürlüğüne gönderilir ve belirtmelerin yapıldığına dair tapu müdürlüğünce kadastro müdürlüğüne bilgi verilir.

2.8. Belirtme Konulan Taşınmazlarda Akit ve Tescil İşlemleri

Kadastro Güncelleme Genelgesi'nin 9 uncu maddesi kapsamında belirtme yapılan taşınmazlarda tapu müdürlüğünce yapılacak her türlü akit ve tescil işlemlerinde "Kadastro güncelleme çalışmalarından doğmuş veya doğacak sonuçları tüm hukuki vecibeleri ile birlikte kabul ettikleri" yönündeki beyanları resmi senet ve tescil istem belgesinde alınır.

Genelgenin 9 uncu maddesine göre belirtme bulunan taşınmazlarda, taşınmazın kendisini tanımlayan ada/parsel numarası, niteliği ve yüzölçümü ile tapu kütüğüne tescil edildiği cilt ve sayfa numaralarında yapılan değişiklikler ve arza bağlı irtifak hakları gibi paftasında değişiklik yapılmasını gerektiren tescil terkin ve değişiklik işlemleri tapu müdürlüğü tarafından kadastro müdürlüğüne bildirilir.

Genelgenin 10 uncu maddesinin 10 uncu fıkrası ve 22 inci maddesi kapsamında belirtme yapılan taşınmazlardaki resmi yazı ile yapılan şerh ve beyana ilişkin işlemler ile her türlü terkin işlemleri dışındaki tapu işlemleri kadastro müdürlüğünden yazılı olarak sorularak alınacak cevaba göre yapılır ve işlemlerin sonucundan kadastro müdürlüğüne bilgi verilir, diğer işlemler yönüyle kadastro müdürlüğünce talep sırasında TAKBİS kayıtlarının son durumu kontrol edilerek tespit yapılır.

2.9. Dava Listelerinin İstenmesi

Kadastro güncelleme alanında çalışmalara başlamadan önce;

a) Çalışma alanı içerisinde kalan taşınmazlara yönelik mahalli hukuk ve kadastro mahkemelerinde, devam eden davalar ile hükme bağlanmış olup da henüz kesinleşmeyen davaların listesi,

b) Kadastro yönüyle işleme tabi alana ilişkin tescil davası açılan yerler ile bu alana bitişik parsellerin sınırlarına yönelik yargıya intikal etmiş ve halen devam eden bir dava bulunup bulunmadığı, Kadastro müdürü tarafından yazıyla istenerek temin edilir.

Mahalli mahkemelerce, kadastro müdürlüğü tarafından köy veya mahalle ismi bildirilmek suretiyle istenilen dava listeleri fiziki ya da elektronik ortamda kadastro müdürlüğü yetkili personelinin incelemesine açılır.

2.10. Yetki Belgesinin Düzenlenmesi

Kadastro güncelleme çalışmaları için kadastro görevlileri ve yüklenici personeline taşınmaz mallara girmek amacıyla yetki belgesi düzenlenir.

2.11. Teknik Belgelerin Temini

Kadastro güncelleme alanına ait kadastro müdürlüğündeki mevcut teknik bilgi ve belgelere ek olarak; varsa hâlihazır harita, orman kadastro haritaları ve tutanakları, fotogrametrik harita, hava fotoğrafı ve diğer amaçlı harita ve teknik belgeler temin edilir. Ayrıca, ilgili kurum ve kuruluşlardan kadastro güncelleme alanına ilişkin harita, plan ve ilgili diğer bilgi ve belgeler istenir.

Çalışma yapılacak mahalle veya köye ait eski tapu kayıtları, kadastroya tabi tutulacak yerlere ait varsa (daha önceki kadastro çalışmalarında uygulama görmemiş) tapu kayıtları (varsa harita ve krokileri ile birlikte) ve vergi kayıtları elektronik ortamda da çıkartılabilir. Başkaca çıkartılması gereken kayıt olmadığı hususuna dair kaydı çıkaran ve kontrol edenlerce tutanak düzenlenir. İlgililerince ibraz edilecek tapu senetleri ile tasdikli tapu kayıt örnekleri, vergi kayıtları, kontrol edilerek kabul edilir ve kadastro güncelleme tutanağına eklenir.

Kadastro güncelleme alanı içerisindeki, köy veya mahalleye ait mahallinde mevcut olmayan eski tapu kayıtları ile kadastro müdürlüğünce bulunamayan kayıtlar, ilçe, köy/mahalle isimleri ile tesis tarihi (ay ve yıl olarak) ve sıra numaraları bildirilmek suretiyle; köy veya mahalle adı bildirilmek suretiyle talep edilecek tapu kayıtları ise, zamanında örneklerinin çıkarılabilmesi için önceden Merkez Arşivi'nden temin edilir.

Çalışma alanındaki tesis kadastrolarına ait senetsiz defterleri, belgesiz ve miktar üzerinden edinilen taşınmazlara ait kadastro/tapulama tutanakları ve ekleri vb. belgelerin de kayıtları yüklenici tarafından çıkarılır.

Kadastro güncelleme alanına ait kadastro müdürlüğündeki mevcut teknik bilgi ve belgelere ek olarak; Ortofoto web servisleri/sayısal ortofoto ve diğer amaçlı harita ve teknik belgelerin temini Kadastro Müdürlüğünce sağlanarak, kadastro güncelleme çalışmalarında kullanılmak üzere bir tutanak ile yükleniciye teslim edilir.

Yükleniciye verilen tüm tapu ve kadastro bilgi ve belgeleri yüklenici tarafından amacı ve bu ihale kapsamı dışında kullanılamaz. Yükleniciye verilen belge örneklerinin çoğaltılması gerekli ise, bu işlem kadastro müdürlüğü gözetiminde yüklenici tarafından yapılır.

2.12. Bilirkişi Seçimi ve Yemini

Kadastro güncelleme ekibinde görev yapacak bilirkişiler kadastro müdürlüğünce, 3402 sayılı Kanunun 3üncü maddesi ve "Kadastro Bilirkişileri Hakkında Yönetmelik" hükümlerine göre çalışmalar başlamadan öncelikle belirlenir.

Daha önceden 3402 sayılı Kanun kapsamında yapılmış kadastro, Ek-4, Ek-5, 22/a, Geçici 8 çalışmalarında seçilmiş bilirkişilerden sağ olanlar yeniden yemin ettirilmeden sabıka kayıtlarının güncellenmesini müteakip bu çalışmalarda görev yapabilirler.

SÖZLEŞİME REF. NO: MRS-ANM II

Ezgen Sadu ÇAĞLAR
Daire Başkanı

KAPLAN HARİTA VE İNŞ. LTD. ŞTİ

Fevzi Çakmak Bulvarı No: 25/19 ANKARA Tel: (0312) 232 46 82

Muhasebe V.D. 498 007 4485

Ank. Tic. Sic. No: M124826 Ank. Tic. Odası: 51/1360

Sermaye: 800 000 00 TL - Ödenen: 800 000 00 TL

e-mail: kaplanharta@hotmail.com web: www.kaplanharta.com

SEBAC MÜHENDİSLİK MÜŞAVİRLİK
TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Proje
Merkez: Balgat Mah. Mevlana Bulvarı 139/A Daire: 65
Tel: 0312 473 51 31-32 Fax: 0312 473 51 30 Çankaya - ANKARA
Hitit Vergi Dairesi 757 076 2484
sebatproje@sebatproje.com.tr

Seçilen bilirkişiler, kadastro yönüyle işleme tabi alanda yapılacak çalışmaların yanı sıra, orman ve 2/B ile ilişkili parsellerdeki teknik hata düzeltme işlemlerinde de görev yapar.

Seçilen bilirkişilerin yeminlerinin, yüklenici firmanın teknik ve lojistik desteğinden yararlanılmak suretiyle herhangi bir gecikmeye meydan verilmeyecek şekilde kadastro müdürlüğünce yaptırılması sağlanacaktır.

Çalışmalara katılan bilirkişilere ait puantajların tutulması, ücretlerinin belirlenmesi ve ödenmesi işlemleri, 23.06.2015 tarih ve 226837 sayılı genel talimat esaslarına göre, bilirkişilerin arazide ve büroda görev yaptığı günler esas alınarak yapılacak ve bu husus kadastro müdürlüğü tarafından aylık olarak takip edilecektir. Çalışmalara katılan bilirkişilere ait puantajların tutulmasından kadastro müdürlüğü sorumludur.

Muhtar ve bilirkişi ücretleri (İdare tarafından içinde bulunulan yıl için belirlenen miktardan az olmamak üzere) yüklenici tarafından ödenir. Çalışmalara katılan bilirkişilere ait ödemelere ilişkin evraklar imzalı olarak (yüklenicinin de imzası yer almak suretiyle) düzenlenir ve kadastro müdürlüğüne teslim edilir.

2.13. Ada ve Mevki İlanı

Kadastro güncelleme çalışmalarına başlanacak ada ve mevkinin ilanı, alışılmış vasıtalarla en az (7) gün önceden yapılır ve ilanın yapıldığına dair tutanak düzenlenir. Çalışmalara üç aydan fazla ara verilmesi halinde ilan yenilenir.

İdari taksimatında değişiklik olan birimlerde, ada mevki ilanları yeni idari taksimata göre yapılır.

Ada ve mevki ilanları, yüklenicinin imkânlarından faydalanılarak kadastro güncelleme ekibinde görevli kadastro teknisyenlerince yapılır.

2.14. Bilgilendirme Toplantısı

Kadastro müdürlüğünce, toplantıya ilişkin gerekli duyuru ve ilanlar yapılarak; kadastro güncelleme çalışmaları yapılacak birimin merkezinde, mümkünse idari ve mülki amirler ile ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcilerinin katılımı sağlanarak, muhtar ve bilirkişiler ile yöre halkının kadastro güncelleme çalışmaları hakkında bilgilendirilmek üzere toplantı yapılır.

Bu toplantıda katılımcılara; kadastro güncelleme ve sayısallaştırma çalışmalarının amacı, içeriği ve genel kuralları, kadastro yönüyle işleme tabi tutulacak parsellere ilişkin işin süreci, işin başlangıcından sonuna kadar bu çalışmalara ilgililerin katılımı ve takibinin önemi, yasal hakların ne şekilde kullanılması gerektiği ve süreçleri, ilgililerin muvafakat ve talepleri, ilgili kurumlar ile yapılacak yazışmalar ve vatandaşlardan istenecek belgelerin zamanında güncelleme ekibine ulaştırılmasının sağlanması vb. konularla ilgili olarak her türlü (yazılı, sözel ve görsel) bilgilendirmeler yapılır. Bilgilendirme toplantısı sonucunda bir tutanak düzenlenerek birlik dosyasında muhafaza edilir.

Bilgilendirme toplantısı, yüklenicinin imkânlarından faydalanılarak kadastro müdürlüğünce yapılır.

2.15. İdarenin Yönlendirmesi

Bu şartname kapsamında yürütülecek çalışmalarda ortaya çıkabilecek her türlü eksiklik, aksaklık ve düzeltme ihtiyacı olan hususlar ile bilgi girişi, kontrol, kabul ve arşivleme vb. konularda gerektiğinde İdarenin görüşü doğrultusunda uygulamaya yön verilecek ve yüklenici bu doğrultuda iş/işlem yapacaktır.

3. Jeodezik Çalışmalar

Kadastro güncelleme çalışmalarının altlığını teşkil edecek jeodezik çalışmalar, yüklenici firma tarafından teknik yönetmelik hükümlerince yapılır. Bu çalışmalarda zemin tesisi bulunan her derecedeki eski yer kontrol noktaları proje kapsamındaki yeni yer kontrol noktası ağına dâhil edilir ve ölçülür.

Onaylı dönüşüm parametresi varsa kullanılır, yoksa hesaplanarak onaylanır ve onaylı dönüşüm parametresi kullanılır.

Jeodeziden sorumlu proje müdür yardımcısı ve kadastro müdürlüğü kontrol mühendisinin düzenleyeceği rapora istinaden TUSAGA-AKTİF'in kullanılmadığı tespit edilen yerlerde, zorunlu değilse hiyerarşik sıkılaştırmaya gerek kalmaksızın 2010/11 nolu genelge hükümlerince teknik mevzuatına uygun çalışma yapılır.

4. Mevcut Bilgi, Belge ve Paftaların Elektronik Ortamda Hazır Edilmesi

Yüklenici tarafından kadastro güncelleme çalışması yapılacak alanlara ilişkin;

a) Orijinal ölçü değerlerinden elde edilecek sayısal veriler,
b) Orijinal ölçü değerlerine ulaşılamıyorsa, yeterli değilse ya da kullanılamıyorsa kontrol mühendisince raporlanarak kadastro güncelleme alanındaki çizgisel paftalar taranarak elde edilen raster görüntüler,

- Harita en az 400 dpi çözünürlükte taranarak raster görüntü elde edilmelidir,
- Raster koordinatları öncelikle paftayı kapsayacak ve uygun dağılımda noktalardan harita koordinatlarına dönüştürülür.
- Dönüştürülmüş olan raster görüntüleri orijinal ölçü değerleri ile karşılaştırılarak kayıklık, dönüklük, öteleme ve dönüşümden kaynaklı hataları giderilir.

c) Hâlihazır harita, fotogrametrik harita, hava fotoğrafı, ortofoto, uydu fotoğrafı ve diğer amaçlı harita ve teknik belgelerden elde edilecek veriler,

ç) Jeodezik noktalara ait koordinat verileri,

Daha sonra yapılacak zemin ölçüleriyle birlikte değerlendirilmek üzere elektronik ortamda ayrı tabakalar halinde hazır edilir.

Çalışmaya başlamadan önce bu verilerden bilgisayar ortamında mevcut olanlar kontrol edilmek suretiyle kullanılır. Orijinal ölçü değerlerinden elde edilen çizim ve yüz ölçümler, paftası ile tapu kaydındaki ve teknik belgesindeki yüzölçümleri ile karşılaştırılır.

Mevcut bilgi ve belgelerin elektronik ortamda hazır hale getirilmesi sırasında aşağıdaki hususlar dikkate alınacaktır

Kadastro müdürlüklerine ait veriler elektronik ortama aktarılırken öncelikle sayısal koordinatlarından, sayısal koordinatları yoksa ölçü değerlerinden, ölçü değerleri yoksa veya ölçü değerlerinden koordinat değerleri üretilmiyorsa (**Kadastro müdürlüğü kontrol mühendisi tarafından raporlanmak suretiyle**) kadastro paftasının raster görüntülerinin koordinatlandırılması ile vektörizasyonundan elde edilecektir. kadastro paftasının raster görüntüleri vektör edilerek sayısallaştırılacaktır..

Kadastro Müdürlüklerinde bulunan kadastral haritalar, harita yapım yöntemleri ve türlerine göre aşağıdaki alt başlıklara ayrılmış, bunlara göre elektronik ortama aktarım yöntemleri aşağıda tanımlanmıştır.

4.1. Çizgisel Haritaların Elektronik Ortama Atılması

Entegrasyon çalışmalar sırasında tespit edilen eksiklikler tamamlanmasını müteakip;

- Harita en az 400 dpi çözünürlükte taranarak raster görüntü elde edilmelidir,
- Raster koordinatları öncelikle paftayı kapsayacak ve uygun dağılımda noktalardan harita koordinatlarına dönüştürülür.

Dönüştürülmüş olan raster görüntüleri orijinal ölçü değerleri ile karşılaştırılarak kayıklık, dönüklük, öteleme ve dönüşümden kaynaklı hataları giderilir.

4.2. Ada ve Parsel Numaralarının Verilmesi ve Ada Bölüm Krokisinin Düzenlenmesi

Çalışma alanında ada bölümlemesi yapılmışsa, ada ve parsel numaraları aynen kullanılır. Ada sisteminde çalışılan birimlerde, 1 ila 100 ada numarası almış olanlar için ada değişim tabloları düzenlenerek yeni ada ve parsel numaraları verilir. Ada ve parsel numarası, birimin ve adanın kuzey batısından başlamak suretiyle saat ibresi yönünde (ada numarası 101'den itibaren, parsel numarası 1'den itibaren) numaralandırılır. Ada bölümlemesi bulunmayan kadastro güncelleme alanlarında yeni ada ve parsel numaraları verilir.

Ancak, bir birimin (mahalle/köy) idari olarak iki veya daha fazla birime ayrılması halinde; ayrılan birimlerin sınırları içinde kalan ada numaraları aynen korunur. Ada ve parsel birleşmelerinde, verilecek numaralar, teknik yönetmelik ve 2010/11 sayılı Genelge hükümlerine göre verilir.

Ada Bölüm Kroki düzenlenerek imza altına alınır.

4.3. Tanık ve Diğer Kişilerin Beyanı

Kadastro teknisyenleri, muhtar ve bilirkişilerin bilgi ve beyanları ile kanaate varamadıkları takdirde, nedeni tutanakta açıkça yazılmak suretiyle diğer kimselerin de bilgi ve tanıklığına başvurabilirler. Muhtar ve bilirkişilerin bilgi ve beyanları ile taşınmazın sınırlandırma ve tespitinin yapılamaması halinde, sınırlandırma ve tespitin kayıt ve belgelere dayandırılması, sebeplerinin kadastro güncelleme tutanağında açıklanması gerekir. Muhtar ve bilirkişilerin kayıt ve belgeye göre yapılan sınırlandırma ve tespiti muhalif olmaları durumunda muhalefet şerhi yazılarak imzaları alınır.

Kadastro yönüyle işleme tabi tutulacak alanlarda "Taşınmazların Sınırlandırma, Tespit ve Kontrol İşleri Hakkında Yönetmelik" ve ilgili genelgelerin hükümlerince tespit yapılır.

Muhtar ve bilirkişilerin imzaları, 2006/18 nolu Genelgenin 4/e maddesi uyarınca ada bazında çalışmalar tamamlandıktan sonra ıkmal edilir.

5. Sınırlandırma ve Ölçü İşleri

5.1. Sınır Tanımları

Sınırlandırma çalışmalarında esas alınacak sınırlar;

- a) Sabit sınır: Zeminde mevcut olup kadastro, tapulama, değişiklik belgeleri veya bilirkişi beyanlarına göre değişmediği belirlenen çekişmesiz sınırdır. Bu sınır krokide siyah renkte gösterilir.
- b) Belirsiz sınır: Dengeleme plânına göre oluşturulan, krokisinde kahverengi renkle gösterilen sınırdır.
- c) Çekişmeli sınır: Taraflar arasında uyuşmazlık konusu olan, krokisinde kırmızı renkle gösterilen sınırdır.
- d) Değişebilir sınır: Sabit olmayan ve genişletilmeye elverişli nitelikte olan, krokisinde mavi renkle gösterilen sınırdır.
- e) Geçerli sınır: Paftası ile teknik belgelerinde hata bulunmaması halinde bu belgelere göre oluşturulan sınırı veya paftası ile teknik belgelerinde hata bulunması halinde hatanın pafta tersimatı ve/veya hesaplama hatasından kaynaklanıyor ise, bu hataları giderildikten sonra teknik belgelerine göre oluşturulan, krokisinde turuncu renkte gösterilen sınırdır.
- f) Geçerli sayılabilecek sınır: Dış sınırları çekişmesiz olarak belirlenen bir alan içindeki taşınmaz malikleri ile diğer ilgililerin uyuşmazlık çıkarmadan kullanma biçimine göre oluşturulan, krokisinde yeşil renkle gösterilen sınırdır.
- g) Deprem sonrası oluşan sınır: Depremi taşınmazların geometrik şekil ve konumlarında meydana getirdiği değişiklik sebebiyle zeminde oluşan ve taşınmazların deprem öncesi ilgilileri tarafından çekişmesiz kullanılan, bilirkişi beyanları ve teknik belgeleri yardımı ile belirlenen ve krokisinde sarı renkle gösterilen sınırdır.

Belirlenen sınırlar yukarıda tanımlanan renkleriyle, sınırlandırma ve ölçü krokilerinde gösterilir.

5.2.Sınırlandırma Çalışmaları

Sınırlandırma ada esasına göre yapılır. Kadastro güncelleme ekibi, ilân edilen gün ve saatte, belirtilen adaya gider. Kadastro güncelleme alanına ait kayıt ve belgeler; zeminde mevcut olan sınırlar, kadastro haritaları, ilgililerince ibraz edilecek belgeler, ilgili hak sahipleri ile muhtar ve bilirkişilerin beyanları dikkate alınmak suretiyle mahalline uygulanır ve kadastro teknik mevzuatına göre taşınmazın sınırlandırması yapılır. Sınırlandırma çalışmalarında, temin edilen harita, bilgi ve belgelerden de yararlanılır.

Sınırlandırma çalışmalarında kadastro paftasının kopyası üzerine malik isimleri yazılır, çok malikli parsellerde bir malikin adı ile "müşterekleri/iştirakleri" ibaresi yazılmak suretiyle belirtilir.

Pafta kopyası üzerinde, öncelikle zeminde mevcut sınırlar (sabit, çekişmeli, değişebilir, geçerli sayılabilecek ve deprem sonucu oluşan sınırlar) ile sabit noktalar (parsel sınır noktası, yer kontrol noktası, bina, duvar, ark vb.) işaretlenir ve sınır tanımlarına uygun renklerde gösterilir.

Parsel sınırının yol, dere, ark, vb. genişletilmeye elverişli yerlere isabet ettiği durumlarda öncelikle bu sınırların değişip değişmediği kontrol edilir ve değiştiğinin anlaşılması halinde bu sınırlar "değişebilir sınır" olarak kabul edilir. Teknik belgeleri ile uyumlu ve/veya zeminde sabit sınır ihtiva eden bu sınırlar; tanımlarına uygun olarak, sabit sınır veya geçerli sınır tipinde belirlenir.

Sabit, geçerli sayılabilecek ve deprem sonucu oluşan sınırlar zeminde, diğer sınır tipleri Yönetmelik ve bu Genelge esasları doğrultusunda oluşturulur.

Sınırlandırma ve tespitler sırasında ilgili taşınmazın zeminde kullanıcısı olan maliklerden yazılı muvafakati sağlandığı takdirde malikleri ve diğer ilgili maliklerden yazılı muvafakati sağlandığı takdirde; dış sınırları çekişmesiz belirlenen bir alan içinde taşınmaz malikleri ve diğer ilgililerin nizasız kullanım durumuna göre oluşturdukları geçerli sayılabilecek sınırlar esas alınır. Geçerli sayılabilecek sınırlar için ek ölçü krokisi düzenlenerek tarafların muvafakat ettikleri sınırlar gösterilir. (Genelge eki Ek-5) düzenlenir ve kadastro güncelleme tutanağına eklenir. Bu sınır da zemin ölçüleri ile birlikte esas alınır.

Çekişmeli sınırlar, paftasına ve diğer teknik belgelerine göre oluşturulamaması halinde dengeleme planı ile oluşturulur. Ayrıca sınırlandırma krokisinden ayrı olarak çekişmeli sınırlarla ilgili ek ölçü krokisi düzenlenerek; tarafların zeminde iddia ettikleri sınırlar ile zeminde mevcut sınır da gösterilerek ölçülendirilir. Bu kroki kadastro güncelleme tutanağına eklenir.

İyileştirme dönüşüm çalışması yapılan parseller ile 3402 S.K/22-a//Ek 1 inci maddeleri çalışması yapılan parsellerin ortak noktalarının koordinatları eşleştirilir. İyileştirilmiş koordinatlar esas alınır. Mükerrer nokta, binme ve açıklık durumlarının oluşmamasına dikkat edilir. Kadastro güncelleme alanında 3402/22-a maddesi kapsamında çalışma yapılmasına karar verilen alanda gerek hazırlık çalışmaları sırasında gerekse zemin alımları esnasında pafta zemin uyumu tespit edilen ada/mevkiler 3402/Ek-1 madde uygulamasına tabi tutulur.

Kadastro güncelleme alanında 3402/Ek-1 madde kapsamında çalışma yapılmasına karar verilen alanlarda; gerek hazırlık çalışmaları sırasında, gerekse zemin alımları esnasında yoğun pafta zemin uyumsuzluğunun tespit edilmesi, teknik belgelerinin yetersiz ve okunamaz olması, zeminde sınır bulunmaması vb. nedenlerin ve/veya intikal, taksim, ifrazen taksim, cins değişikliği gibi mülkiyete

yönelik işlemlerin bulunması halinde, bu alanlar kadastro güncelleme çalışması kapsamında 3402/22-a maddesi uygulamasına tabi tutulur.

Sınırlandırma çalışmalarında Yüklenicinin teknik desteği ve personelinden faydalanılır.

5.3.Tespit Harici Alanlarda Uygulama

3402 sayılı Kanunun yayımı tarihinden önce tapulaması veya kadastrosu tamamlanmış olan kadastro güncelleme alanında; orman kadastrosu veya tahdidi yapılmış ya da henüz yapılmamış olan orman alanları ile 4342 sayılı Kanun kapsamındaki kamu orta malları dışında kalan kamu kurum ve kuruluşlarına ait tespit dışı bırakılmış olan yerler bulunması halinde, bu yerler 2009/7 nolu Genelgenin 2 nci maddesi kapsamında Hazine adına kadastro işlemine tabi tutulur.

Çalışmalarda;

- 2004/16 Mera Kanunu değişikliği
- 2009/7 Kadastro çalışmalarında tespit harici Bırakılan yerlerde uygulama
- 2013/11 Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Ait Yerlerin İdari Yoldan Tescili
- 2015/3 4706 sayılı Kanunun Geçici 18.Madde Uygulaması
- 2016/1 3303 sayılı Kanunun Ek-1 inci Madde Uygulaması
- 2016/3 6292 sayılı Kanunun Geçici 5.Maddesi Kapsamında Kadastro çalışmaları
- 2018/4 7143 sayılı Kanunun Geçici 1.Maddesi Kapsamında Kadastro çalışmaları
- 2018/7 6831 sayılı Kanunun Ek 16 ncı maddesine göre orman sınırı dışına çıkartılan alanların tescili ve kadastrosu

Genelgelerindeki hükümler uygulanır.

5.4. İntikal/Taksim/İfrazen Taksim İşlemleri

Kadastro güncelleme çalışmaları sırasında malikler veya mirasçıları tarafından mirasın intikali, miras taksimi ve ifrazen taksime ilişkin taleplerde tapu müdürlüğünden tescile esas belgeleri ile güncel tapu kayıtları istenir. Tapu müdürlüğü tarafından bu taşınmazların tapu kütük sayfasının beyanlar sütununa "Kadastro güncelleme çalışmaları kapsamında mirasın intikali/taksimi/ifrazen taksimine ilişkin talep bulunmakta olup, her türlü akit ve tescil işlemleri, tespit durumu kadastro müdürlüğünden sorularak alınacak cevaba göre işlem yapılır." şeklinde belirtme yapılarak istenilen belgeler gönderilir.

Bu çalışmalar sırasında; tapu kayıt malik/maliklerinin mirasçıları tarafından adlarına tespit yapılmasını talep etmeleri halinde; mirasçı veya mirasçıların veraset belgesi ve vukuatlı nüfus kayıt örneği ile elbirliği veya paylı mülkiyet hükümlerine göre tespit yapılır.

Tarımsal nitelikteki taşınmazlarda paylı mülkiyet hükümlerine göre intikal ve/veya taksimin talep edilmesi halinde; 15/05/2014 tarihinden önceki ölümlerde mirasçılar arasında henüz paylaşım yapılmamışsa talep karşılanır. 15/05/2014 tarihinden sonraki ölümlerde ise 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu kapsamında il/ilçe tarım ve orman müdürlüğünce uygunluk yazısı verilmesi halinde talebin karşılanır.

Paylı mülkiyet hükümlerine göre tespitin yapılabilmesi için tüm maliklerin talep veya muvafakati gerekir. (Genelge eki Ek-5)

Kadastro güncelleme alanında bulunan parsel malikleri arasında taksim yapıldığına yönelik tüm paydaşların kadastro güncelleme ekibi huzurunda beyan ve muvafakat imzası, mirasçılar arasında yapılacak taksim işlemi kadastro güncelleme ekibi huzurunda tüm mirasçıların beyan ve muvafakat imzası veya tescil yetkisini içerir noterlikce düzenlenmiş bir sözleşmenin ibrazı, ifrazen taksimlerde ise bunlara ek olarak belediye encümeni/ il özel idaresi kararı ve/veya il, ilçe tarım ve orman müdürlüğünden 3194 sayılı İmar Kanunu ve/veya 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu'ndaki kısıtlamalar yönüyle uygunluk yazısı alınmak suretiyle iş bitim tutanağı düzenleninceye kadar kadastro güncelleme alanındaki parsellere ilişkin taksim ve/veya ifrazen taksime göre kadastro güncelleme ekibince tespit yapılır.

İfrazen taksimlerde; zeminde fiilen oluşmuş sınırlara göre tespit yapıldıktan sonra ifrazın Yönetmeliğin 18 inci maddesi gereğince yapıldığı ve parselasyon niteliğinde olmadığı belirtilmek suretiyle parsellerin yüzölçümü, komşu parselleri ve/veya hudut bilgileri, cinsi belirtilerek koordinatlı krokiye (Genelge eki Ek-6) bağlanmak suretiyle kadastro güncelleme ekibince ilgili idaresine (ilgili belediye/özel idare/tarım ve orman il, ilçe müdürlüğü) gönderilir. Belediye encümeni/il encümeni ve/veya tarım ve orman il/ilçe müdürlüğünün uygunluk yazısı veya olumlu kararının alınması halinde karar doğrultusunda işlem yapılır. İşlemlerin talep, harç ve ödemeler yönü ile diğer idarelerden takibi konusunda ilgisine gerekli bilgilendirme yapılır. Uygunluk yazısı veya olumlu karar verilmeyen parsellerin durumu kadastro güncelleme tutanağında açıklanarak bir bütün olarak sınırlandırılır ve buna ilişkin belgeler tutanağa eklenir.

Cinsi tarımsal nitelik taşıyan taşınmazlar için, il özel idarelerine/belediyelere, nazım, mevzi, uygulama imar planı kapsamında kalıp kalmadığı, kalmakta ise planda kullanım amacının tarım dışı olup olmadığının yazılı olarak sorularak alınacak cevabi yazılarda, taşınmazın imar planı kapsamında kaldığı ve planda kullanım amacının tarım dışı olduğunun bildirilmesi halinde 5 inci fıkrada yer alan tarım ve orman müdürlüklerinin uygunluk görüşü aranmaz.

Kadastro güncelleme çalışmalar esnasında ilgililerince intikal, taksim, ifrazen taksim veya cins değişikliğine yönelik olarak kadastro güncelleme ekibine yapılacak talepler, parsel/parsellerin güncel tapu kayıtlarına göre engel bir durumun bulunmaması halinde karşılanır. Ayrıca, özel hükümlerine (sit alanı, kültür tabiat varlıkları, askeri yasak bölgeler vb.) tabi yerlerde yapılacak çalışmalarda ilgili idarelerden gerekli iznin alınması halinde işlem yapılır.

Taksim ve ifrazen taksim taleplerinde taşınmaz üzerinde irtifak hakkı, taşınmaz yükü, taşınmaz rehni, şerh ve belirtme bulunması halinde Tapu Sicili Tüzüğü'nün "Taşınmazların Bölünmesi, Birleştirilmesi, Taksimi ve Kayıtların Taşınması" başlığı altındaki maddelerine göre işlem yapılır.

Bu maddenin birinci fıkrasına göre belirtme konulan taşınmazlarda kadastro güncelleme tutanağının düzenlenme tarihinden sonra resmi yazı ile tesis edilen şerh ve beyanlar (tasarrufu yasaklayıcı şerhler hariç) için bu Genelge kapsamında ayrıca muvafakat aranmaz. Tasarrufu yasaklayıcı şerhler her aşamada dikkate alınır. Kadastro güncelleme çalışmalarının kesinleşmesinden sonra söz konusu kısıtlamalar, ilgili taşınmazlara aktarılır.

Sonucundan ilgisine bilgi verilir. Bu kapsamda yapılacak çalışmalarda yüklenicinin teknik desteği ve personelinden faydalanılır.

5.5. Muhdesat

Kadastro güncelleme çalışmaları sırasında, kadastro yönüyle yapılacak çalışmalar (Kadastro Güncelleme Çalışmaları Uygulama Genelgesinin 21 inci maddesinin 1, 2 ve 3'üncü fıkralarında muhdesat belirlemesi yapılacağı belirtilen çalışmalar) hariç yeni muhdesat tespiti yapılmaz. Ancak, tapu kütüğünde tescilli muhdesatın zeminde mevcut olmaması halinde, fiili durumu tutanağın edinme sebebi kısmında açıklanır ve askı ilan cetvelinin açıklamalar sütununda belirtilir, askı ilan sonucu kesinleştiğinde tapu kütüğünden terkin edilir, yeni kütük oluşturulması halinde muhdesat taşınmaz.

Yapı ve tesisler yönüyle taşınmazın sahipliği ile muhdesat sahipliğinin aynı kişide birleşmesi durumunda, kadastro güncelleme tutanağının edinme sebebinde açıklanarak cinsi sütununa yazılır, tescil sırasında tapu kütüğünün beyanlar hanesindeki muhdesat terkin edilir ve yeni kütük oluşması halinde belirtme aktarılmaz. Zeminde muhdesatın cinsinde değişiklik olması halinde tutanağın edinme sebebinde değişikliğin ne olduğu açıklanmakla yetinilir.

Bu kapsamda yapılacak çalışmalarda yüklenicinin teknik desteği ve personelinden faydalanılır.

5.6. Mükerrerlik

Mükerrerlikler 2024/3 nolu Mükerrerliklerin Giderilmesi Genelgesi dikkate alınarak, tespit edilerek sınıflandırılır.

Kadastro güncelleme çalışmaları sırasında, kadastro güncelleme ekibi tarafından 3402 sayılı Kanunun 22'nci maddesinin birinci fıkrası kapsamında kısmen/tamamen mükerrerlik bulunduğu tespit edilmesi halinde, öncelikle ilgili parsellerin fen klasörüne ve tapu kütüklerine/özel sicilne, kısmen/tamamen mükerrerlik bulunduğu yönünde belirtme konulur, akabinde mükerrerliğin nasıl oluştuğu ve nasıl giderileceği hususunda krokili teknik rapor düzenlenir. Bu raporda; mükerrerliğin, ikinci kez yapılan kadastro sebebiyle mi yoksa kadastro sonrası yapılan bir işlemden mi kaynaklandığı ve mükerrerliğin, ikinci kez yapılan kadastro sonucu oluştuğunun tespiti halinde 3402/22 inci maddesinin birinci fıkrasına göre, diğer mükerrerlik hallerinde ise 1515 sayılı Kanun kapsamında giderileceği belirtilir. Krokili olarak düzenlenecek olan bu rapor, mevzuatınca işlem yapılmak üzere tapu müdürlüğüne gönderilir.

İş bitim tutanağı düzenleninceye kadar mükerrerliğin giderilememesi halinde, mükerrerlik durumu, ilgili parsellerin kadastro güncelleme tutanaklarında açıklanarak askı ilanına mükerrer parseller birlikte çıkarılır ve askı cetvelinin açıklamalar sütununda, mükerrerliğin aynı ya da farklı birimde ve kısmen ya da tamamen olma durumuna göre "Bu parsel ileili....ilçesi....köyü/mah....ada.... nolu parsel/parseller arasında tamamen ya da ...m2 lik mükerrerlik bulunduğu" yönünde belirtme yapılır. Mükerrerliğe konu parseller yeni paftasında farklı çizgi kalınlığında çizdirilmek suretiyle gösterilir.

Tapu kütüğünde gerçek veya tüzel kişiler (Hazine dahil) adına ve özel sicilinde kamu orta malı olarak tescilli olan taşınmazlardan, kısmen veya tamamen orman sınırı içinde ya da 6831 sayılı Kanunun 2/A veya 2/B maddelerine göre orman sınırı dışına çıkarılan alanda kalmak suretiyle mükerrerlik teşkil edenler varsa, bu mükerrerlikler için 2018/3 nolu Genelgenin (I-A) maddesine göre işlem yapılır.

Orman kadastro komisyonlarınca yapılan orman tahdidi/kadastrosu sonucu kesinleşen orman parselleri arasında mükerrerlik bulunduğu tespit edilmesi halinde, mükerrerliğin giderilmesi için 2018/3 nolu genelgenin (II) inci maddesi gereğince işlem yapılır.

Bu kapsamda yapılacak çalışmalarda yüklenicinin teknik desteği ve personelinden faydalanılır.

SÖZLEŞME REF. NO: MRS-ANM-11

Özgen Sadu ÇAÇLAR
Daire Başkanı

KAPLAN HARBİ VE M.Ş. LTD. ŞTİ.
Fevzi Çakmak Sokakı No: 19 Kat: 3/3 06100 ANKARA (0312) 232 46 82
Kısmi Sicil No: 26 430 007 4485
Ank Tic. Sicil No: 12/26 Ank. Tic. Odası: 51/1830
Sermayesi: 800.000.00 TL - Odenen: 800.000.00 TL
e-mail: kaplanharbi@hotmail.com web: www.kaplanharbi.com.tr

SEBİL MÜHENDİSLİK MÜŞAVİRLİK
TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Proje
Merkez: Balgat Mah. Mevlana Bulvarı 4397A Daire: 65
Tel: 0312 473 51 31-32 Fax: 0312 473 51 30 Çankaya - ANKARA
Hittit Vergi Dairesi 757 076 2484
sebalproje@sebalproje.com.tr

5.7. Orman, 2/A ve 2/B Parsellerinde Teknik Hataların Giderilmesi

Kadastro güncelleme çalışmaları sırasında; orman tahdidi veya kadastro yapılarak kesinleşmiş ve tapuya tescil edilmiş ormanların haritalarındaki teknik hataların, 2018/3 nolu Genelgenin (II) inci maddesinde yer alan esaslar çerçevesinde giderilmesi gerekir.

Orman tahdidi/kadastro yapılarak kesinleşmiş orman haritalarında, düzeltmeyi gerektiren tutanak, pafta ve zemin uyumsuzluğunun tespit edilmesi halinde, orman haritalarındaki orman, 2/A ve 2/B alanlarının sınır nokta ve hatlarının, orman tahdit/kadastro tutanakları esas alınarak mevzuat hükümlerince fenni hataların giderilmesi için, Kadastro Müdürlüğünce ilgili Orman İşletme Müdürlüğüne yazılacak bir yazı ile en az bir orman yüksek mühendisi ya da orman mühendisi görevlendirilerek kadastro güncelleme ekibine iştirak ettirilir.

Orman haritalarındaki orman ve Hazine adına orman sınırları dışına çıkarılan yerlerin sınır nokta ve hatlarında düzeltmeyi gerektiren, orman tahdit/kadastro tutanağı, pafta ve zemin uyumsuzluğu, orman sınır nokta ve hatları orman tahdit/kadastro tutanakları esas alınmak suretiyle zemine aplane edilmek suretiyle, söz konusu güncelleme ekibince teknik mevzuatına uygun hale getirilir, kadastro güncelleme ekibince, hangi sınır nokta ve hatlarında nasıl bir uyumsuzluk bulunduğu ve ne şekilde giderildiği hususlarını içeren teknik rapor düzenlenerek imza altına alınır, ada raporunda da açıklanır.

Çalışma sonucu düzenlenen kadastro güncelleme tutanağına göre askı ilanına alınır, askı cetvellerinde, düzeltmeye alınan bu parseller için "3402 sayılı Kanunun 4'üncü maddesinin on üçüncü fıkrasına göre düzeltme yapılmıştır." şeklinde belirtme yapılır.

Kadastro güncelleme çalışmaları sırasında; orman tahdidi veya kadastro yapılarak kesinleşmiş ancak tapuya tescil edilmemiş orman haritalarındaki teknik hatalar da yukarıdaki açıklamalar doğrultusunda giderilerek yeni ada, parsel numarası verilmek ve kadastro güncelleme tutanağında açıklanmak suretiyle askı ilanı sonucuna göre işlem yapılır.

Bu düzeltmeler 3402 sayılı Kanunun Ek-1 maddesi kapsamında yapılacak çalışmalarda da aynı şekilde (ancak kadastro güncelleme tutanağı düzenlenmeksizin) mevzuatına uygun olarak yapılır.

Bu kapsamda yapılacak çalışmalarda yüklenicinin teknik desteği ve personelinden faydalanılır.

5.8. Kamu Orta Mallarındaki Teknik Hataların Giderilmesi

Kadastro güncelleme alanlarında tescilli mera, yaylak, kışlak gibi kamu orta malı nitelikli parsellerde pafta zemin uyumsuzluğunun tespit edilmesi halinde, 25/2/1998 tarihli ve 4342 sayılı Mera Kanununun yürürlüğe girdiği 28/2/1998 tarihinden önce kesinleşen kamu orta mallarına yönelik fenni hatalar, kadastro güncelleme ekibince düzeltilir. Hatanın nereden kaynaklandığı ve nasıl giderildiği hususları kadastro güncelleme tutanağında açıklanır. Askı ilanı sonucuna göre işlem yapılır. İlgili Kuruma bilgi verilir.

4342 sayılı Kanun kapsamında mera komisyonlarınca ya da 4342 sayılı Kanunun 7 nci maddesi uyarınca kadastro komisyonlarınca sınırlandırması yapılarak kesinleşmesi sonucu tapu sicilinde tescili yapılmış olan kamu orta mallarına ait haritalarda düzeltmeyi gerektiren tutanak, pafta ve zemin uyumsuzlukları ise, kontrol mühendisi veya mühendis ile kadastro müdürlüğünün yazılı talebi üzerine il/ilçe tarım ve orman müdürlüğünce görevlendirilecek ziraat mühendisinin iştirak ettirildiği kadastro

SÖZLEŞME REF. NO: MRS-ANM II

Özgen Sadu CAĞLAR
Daire Başkanı

KAPLAN HARİTA VE PAFTA LTD. ŞTİ.
Fezvi Çakmak Sokak No: 12 Kat: 2 ANKARA Tel: (0312) 232 43 82
K.Ş. Tic. Sicil No: 27090 D. 498 007 4485
Ank. Tic. Sicil No: 12/326 Ank. Tic. Odası: 51/1930
Sermayesi: 800.000 TL - Ödenen: 800.000 TL
e-mail: kaplanharta@hotmail.com web: www.kaplanharta.com

SEBAT MÜHENDİSLİK MÜŞAVİRLİK
TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Proje
Merkez: Balgat Mah. Meydanı Bulvarı 139/A Daire: 65
Tel: 0312 473 51 31-32 Fax: 0312 473 51 30 Çankaya - ANKARA
Hizmet Vergi Dairesi: 757 076 2464
sebatproje@sebatproje.com.tr

güncelleme ekibince teknik mevzuata uygun hale getirilir. Düzeltmenin nereden kaynaklandığı ve nasıl giderildiği hususları tutanakta açıklanır. Askı ilanı sonucuna göre işlem yapılır.

Bu kapsamda yapılacak çalışmalarda yüklenicinin teknik desteği ve personelinden faydalanılır.

5.9.Kadastro Güncelleme Alanı Kapsamındaki Diğer İdarelerce Yapılmış Haritalar

a)Dağıtıma Tabi Parseller

Kadastro güncelleme alanında kalan tapu sicilinde tescilli; (orman ve mera haritaları hariç) imar, arazi toplulaştırması, sulama alanlarında arsa ve arazi düzenlemesi, köy yerleşim haritaları, diğer kamu kurum ve kuruluşları tarafından yapılan haritalardaki yapımdan kaynaklanan hataların düzeltilmesi, yapım sorumlusu idarece veya ilgili haritayı yapan idare temsilcisinin katılımı ile hatanın mahiyeti dikkate alınarak ilgili mevzuata göre değerlendirilir ve düzeltilir. Ancak, parselasyon niteliğinde olmayan ayırma, birleştirme, yola terk ve diğer değişiklik işlemleri oluşan sınırlar ile 2981 sayılı kanunun 10/b uygulaması ve tesis kadastro sonucuna oluşan parsellerde yönetmelik ve bu genelgedeki usul ve esaslara göre işlem yapılır.

Dağıtım sonucu oluşan uygulama alanı sınırı içinde bulunan parsellerin;

a) Tamamı nokta konum doğruluğu ve yüzölçümü yanlışla sınırı içerisinde olanlar 2023/2 sayılı İyileştirme, Dönüşüm ve Sayısallaştırma genelgesi kapsamında değerlendirilir.

b) Kısmi/tamamı nokta konum doğruluğu veya yanlışla sınırı dışında olduğu tespit edilmesi durumunda, tamamı ayrıntılı krokili rapor düzenlenerek İdaresine gönderilir.

Bu kapsamda yapılacak çalışmalarda yüklenicinin teknik desteği ve personelinden faydalanılır.

b) Kamulaştırma Haritaları ve Kamulaştırma Suretiyle İrtifak Hakları

İrtifak hakları ile kamulaştırma haritalarında; hata tespit edilmesi halinde;

Kadastro güncelleme çalışmaları esnasında;

-Düzeltilmiş durumda, irtifak hakkı sınırı veya kamulaştırma haritasına göre kamulaştırma sınırı aynı parsel içerisinde kalıyorsa, kadastro güncelleme tutanağında gerekli açıklamalar ile birlikte düzeltme yapılır, askı ilanı sonucu İdaresine bilgi verilir.

-Düzeltilmiş durumda, irtifak hakkı veya kamulaştırma haritasına göre kamulaştırma sınırı tescilli parsel dışındaki başka parsellere isabet etmesi durumunda hatayı belirten rapor ilgili idareye üst yazı ile birlikte gönderilerek düzeltmenin yapılması istenir. İlgili idare tarafından kadastro güncelleme çalışmaları iş bitim tutanağı düzenleninceye kadar düzeltmenin gönderilmemesi halinde, zemindeki mevcut durum yeni paftasında kesikli çizgilerle gösterilir. Kadastro güncelleme tutanağının ve tapu kütüğünün beyanlar hanesinde gerekli belirtmeler yapılır.

Bu kapsamda yapılacak çalışmalarda yüklenicinin teknik desteği ve personelinden faydalanılır.

5.10. Yapı ve Tesisler

Kadastro güncelleme çalışmaları esnasında;

Tapu kütüğünde tescilli bina ve tesislerin zeminde mevcut olmaması halinde, bu durum kadastro güncelleme tutanağında açıklanarak cins değişikliği yapılır, parsel üzerinde kat mülkiyeti kurulu ise terkin edilir ve paylı mülkiyete göre tescil edilir.

Tarımsal nitelikli cins değişikliğinde, parsel maliklerinin talebi üzerine, malikler tarafından ilgili idarenin yazılı izninin ibraz edilmesi halinde cins değişikliği yapılır.

Taşınmazlar üzerinde fiilen mevcut olup da (imar barışı kapsamında yapı kayıt belgesi olan yapılar ile taşınmazın kaydında yapılaşmaya yönelik kısıtlama veya yıkım kararı belirtmesi olan yapılar hariç) cins değişikliği yapılmamış olan yapı ve tesislere ilişkin olarak; cins değişikliğinin yapılması için gerekli belgelerin eksiksiz olarak ibraz edilmesi halinde iş bitim tutanağı düzenleninceye kadar kadastro güncelleme ekibince talep karşılanır. Bu taleplerden, döner sermaye ücreti alınmaz. Askı ilan sonrasında, cins değişikliği yapılmış olan taşınmazların listesi, maliklerini gösterecek şekilde maliye idaresine, cins değişikliği yapılması gereken taşınmaz listesi ilgili kuruluşlara bildirilir.

Gerekli belgelerin eksiksiz olarak ibraz edilmemesi durumunda cins değişikliği yapılamaz. Bu durum kadastro güncelleme tutanağının "Değerlendirme ve/veya Edinme Sebebi" sütununda açıklanır.

23/07/1983 tarihli ve 18113 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 2863 sayılı "Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kanun" u kapsamında tapuda şerh/beyan bulunan ya da bu kapsamda kaldığı ilgili idarece bildirilen parsellerin cins değişikliği işlemlerinde ilgili idarenin yazılı görüşü alınır.

Tapuda tescilli veya tescilsiz yapıların yola, dereye, komşu parselde tecavüzlü olması halinde tecavüz durumu güncelleme tutanağının "Değerlendirme ve/veya Edinme Sebebi" sütununda ayrıntılı olarak açıklanır. Tescilli yapılarda; tecavüz durumu ölçü krokisi, sınırlandırma krokisi, paftası ile güncelleme tutanağının ve tapu kütüğünün beyanlar hanesinde gösterilir. Tescilsiz yapılardaki tecavüz durumu ise sadece ölçü krokisinde gösterilir.

3402/Ek-1 madde kapsamındaki alanlarda ilgili yönetmelik hükümlerine göre işlem yapılır.

Bu kapsamda yapılacak çalışmalarda yüklenicinin teknik desteği ve personelinden faydalanılır.

5.11. Yol, Dere, Ark ve Benzeri Yerler

Evvelce yapılan tapulama/kadastro sırasında fiilen zeminde mevcut olmasına rağmen sınırlandırması yapılmamış olan, kamuya ait yol, dere, ark ve benzeri yerler kamu lehine terk edilerek sınırlandırılır ve oluşan bu yeni duruma göre ada ve parseller oluşturulur.

Tapulama veya kadastro sonrası açılan ve özel mülkiyete konu olmakla beraber fiilen kamunun kullanımında bulunan yol, dere, ark ve benzeri nitelikteki yerler, aynı niteliği ile ve güzergâh boyunca kesintisiz bağlantı sağlanması koşuluyla parsel ilgililerinin muvafakatı sağlandığı takdirde (Genelge eki Ek-5) düzenlenir, kamuya terk edilir ve oluşan bu yeni duruma göre ada ve parseller oluşturulur. Kamu eline geçmiş yol, dere, ark ve benzeri yerler aynı niteliğinin bağlantı suretiyle devamlılığının bulunması şartı ile güzergâhı boyunca bulunan parsellerin tüm ilgililerinin yazılı muvafakat vermesi ve tapu kütüğünde kısıtlayıcı şerh/beyanı bulunmaması durumunda bu yerler bir bütün olarak değerlendirilir ve

SÖZLEŞME REF. NO: MRS-ANM-II

Özgen Sadu CAĞLAR
Daire Başkanı

KAPLAN HARBİTİ LTD. ŞTİ.
Fevzi Çakmak Sokakı No: 10 Kat: 2. Kat Ankara (0312) 232 46 82
Muhasebe (D) 498 057 4485
Ank. Tic. Sicil No: 124926 Ank. Tic. Odası: 51/1850
Sermayesi: 800.000.00 TL - Odenen: 800.000.00 TL
e-mail: k Kaplanhanta@hotmail.com web: www.kaplanhanta.com

SEBAL TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Proje
Merkez: Balgat Mah. Mevlana Bulvarı 139/A Daire: 65
Tel: 0312 473 51 31-32 Faks: 0312 473 51 30 Çankaya - ANKARA
Hitit Vergi Dairesi 757 076 2464
sebatproje@sebatproje.com.tr

ölçü, sınırlandırma krokileri ve paftasında gösterilir, güzergâh boyunca parsellerin tamamının muvafakat vermemesi durumunda sadece ölçü krokisinde kesik çizgiler ile gösterilir. Kanunlardaki özel hükümlere (sit alanı, kültür tabiat varlıkları, askeri yasak bölgeler vb.) tabi yerlerde yapılacak çalışmalarda ilgili idarelerden gerekli izin alınması halinde işlem yapılır. 3402/Ek-1 madde kapsamındaki alanlarda ilgili yönetmelik hükümlerine göre işlem yapılır.

5.12. Kapanan ve/veya İsmi Değişen İdarelerce Yapılmış Haritalar

Diğer idarelerce tescil edilmiş haritalarda yapımdan kaynaklı hata tespit edilmesi halinde, hatanın ilgili idaresince giderilmesi esas olup, haritayı düzenleyen idarenin kapanması veya isim değişikliğine uğraması sonucunda devletin devamlılığı, idarenin bütünlüğü ilkeleri dikkate alınarak, haritalardaki yapımdan kaynaklı hataların, yetkili idarelerce giderilmesi gerekmektedir. İlgili idarenin düzeltmenin yapılmasına ilişkin uygun görüşü ile düzeltmeler Kadastro Güncelleme Çalışmaları Uygulama Genelgesi kapsamında yapılır. Ada raporunda ve güncelleme tutanaklarında bu hususlar detaylıca açıklanır.

5.13. Toprak Tevzii Haritaları

Tevzi parsellerinin kadastro/tapulama çalışmalarında nasıl oluşturulduğunun incelenerek; birlik teknisyenliğince tevzi haritasının zemine uygulanmasının ne şekilde yapıldığının araştırılır, bu araştırma sonucunda tapulama tutanağının edinme sebebinde tevzi haritasından ne şekilde yararlanıldığına ilişkin açıklamaların da dikkate alınarak pafta zemin uyumsuzluğunun kaynağının tespit edilir.

Bu araştırma neticesinde;

- 1) Tapulama çalışmalarında toprak tevzi haritalarının teknik sıhate haiz olması nedeniyle aynen esas alınması suretiyle zemindeki kullanılan sınırlara itibar edilmeden tapulama paftalarının oluşturulduğunun tapulama tutanaklarının edinme sebebi bölümünden veya o çalışma alanındaki genel uygulamadan anlaşılması halinde, 2018/13 sayılı Genelge'nin 32. maddesine göre işlem yapılmaması,
- 2) Tevzi planındaki tevzi parsellerini çevreleyen parsellerin sınırlarının tapulama paftası ile teknik belgelerinde hata bulunmaması halinde bu belgelere göre " Geçerli Sınır" niteliğinde belirlenmesi,
- 3) Bu çalışma sırasında parsel değerlendirmeden önce, tevzi planındaki parselleri çevreleyen dış sınırlarında teknik hataların mevcut olup olmadığının araştırılması, hata bulunması halinde, dış sınırlardaki hataların düzeltilmiş durumuna göre " Dengeleme Planı" uygulanmak suretiyle parsel sınırlarının belirlenmesi,
- 4) Tapulama çalışmaları sırasında toprak tevzi haritalarından şeklen yararlanılan, tapu haritası niteliğinde değerlendirilen ve zemindeki sınırları alınan yerlerdeki pafta zemin uyumsuzluğunun 2018/13 sayılı Genelge'nin 32. maddesine göre ;

4753 sayılı Kanuna göre dağıtılan taşınmaz mallardan kadastro güncellemeleri sırasında tespit edilen pafta zemin uyumsuzluklarının 22-a çalışmaları esnasında giderilmesi mümkündür. Bu çalışmalarda genel prensip taşınmazların kadastro öncesinde var olan belgeleri birer tapu haritası niteliğindedir. Bu haritalar, taşınmazın sınırlandırmasında değerlendirilmesi gereken belgelerdir. Sınırlandırma çalışmalarında prensip kamuya ait taşınmazlarla kamunun ortak kullanımında bulunan yerlere hudut kesimleri hariç tarafların rızaları ile oluşan ve yaşayan itilafsız sınırların esas alınması gerekir.

Toprak tevzi parsellerinde yapılan çalışmalarda; zemindeki sınırlar sabit veya geçerli sayılabilecek sınır niteliğinde değerlendirilebiliyorsa bu sınır tiplerine göre, değilse ve teknik belgelerine göre oluşturulabiliyorsa geçerli sınır niteliğinde, zemindeki sınırlarda ihtilaf söz konusu veya teknik belgeleri ve zeminde belirlenemeyen sınırlar ise dengeleme planına tabi tutularak belirsiz sınır niteliğinde belirlenir. Eğer dağıtım miktarına göre oluşmuşsa miktarına itibar edilerek çalışma yapılır. Ancak, tapulama/kadastro çalışmaları sırasında genişlemeye elverişli arazilerde miktar fazlalıklarının zilyetlikten verilmiş olması durumunda ise bu hususa dikkat edilerek çalışmalar yapılır.

Bu kapsamda yapılacak çalışmalarda yüklenicinin teknik desteği ve personelinden faydalanılır.

5.14. Kimlik Bilgilerinin ve Hisse Hatalarının Düzeltilmesi

Taşınmazın tapuda kayıtlı yüzölçümü veya cinsinin, tescile esas belgelerine ve paftasına aykırı olarak hatalı tescil edilmesi suretiyle kadastro çalışmasından kaynaklı olduğu tespit edilen basit yazım hataları, devam eden davası bulunmaması durumunda kadastro güncelleme tutanağında gerekli açıklama yapılarak düzeltilir.

Taşınmazdaki hak sahiplerinin gerçek kişi ise adı, soyadı, baba adı, T.C kimlik numarası, doğum tarihi ve uyruğundaki tüzel kişi ise ünvanı ve diğer tanıtıcı bilgilerindeki kadastrodan kaynaklı hata ve eksiklikler, devam eden davası bulunmaması durumunda, tapu müdürlüğünden temin edilecek tescile esas belgeler ve nüfus kayıt örnekleri incelenerek, muhtar ve bilirkişi beyanlarına göre varsa başka tanıklar dinlenerek düzeltilir.

Taşınmazdaki kadastrodan kaynaklı hisse hataları tapu müdürlüğünden alınan dayanak belgeleri incelenerek düzeltilir.

Yapılan düzeltme kadastro güncelleme tutanağında ayrıntılı olarak açıklanmak ve hata veya eksikliğin belgeleri tutanak ekine konulmak suretiyle düzeltilerek eksiklikler tamamlanır. Giderilemeyen hata ve eksiklikler tutanağın edinme sebebinde ayrıntılı olarak açıklanır ve tutanak ile tapu kütüğünün beyanlar hanesinde bu hususta gerekli belirtme yapılır.

Bu madde kapsamında yeni malik tespiti yapılamaz, düzeltmeler hak sahibinin kimliğinin belirlenmesine yönelik olarak yapılır.

Bu kapsamda yapılacak çalışmalarda yüklenicinin teknik desteği ve personelinden faydalanılır.

5.15. Kadastro Güncelleme Alanlarında Sınırlandırma Krokilerinin

Düzenlenmesi

Sınırlandırma krokileri, ada bazında olmak üzere, tanımlarına göre arazide belirlenen sınırlar için kadastro güncelleme ekibince, zeminde mevcut olan; teknik yönetmelikte belirtilen işaretlerine uygun olarak; sabit, geçerli sayılabilecek, çekişmeli, değişebilir ve deprem sonrası oluşan mülkiyet sınırlarını, değerlendirme sonucu oluşan geçerli, belirsiz, çekişmeli, değişebilir sınırlar, malik isimlerini (çok olması durumunda müşterekleri olarak) ve tapu siciline tescili gerektiren hakların konumları ve sınırları ile belirtilmesi gereken diğer teknik hususları gösterir şekilde düzenlenir. Çalışmaların ihaleli olarak yapılması durumunda yüklenicinin teknik desteği ve personelinden yararlanılır.

Sınırlandırma krokisinde, tapuda tescilli olan ve bu Genelge kapsamında cins değişikliği yapılan tüm yapı ve tesisler özel işaretlerine uygun olarak gösterilir, tapuda tescilli olmayanlar gösterilmez ve düşünceler sütununda ilgili olduğu parsel numaraları ile belirtme yapılır.

Kadastro yönüyle işleme tabi alanlarda bulunan parseller de yukarıda belirtilen esaslar doğrultusunda bu krokide gösterilir. 3402/Ek-1 maddesi kapsamındaki parseller sınırlandırma krokisinde gösterilmez ancak kenarlaşan parsel bazlı çalışmalarda 3402/Ek-1 madde kapsamında sayısallaştırmaya tabi parseller krokisinde taranmak suretiyle "Bu parseller 3402/Ek-1 madde kapsamındadır" şeklinde belirtilir ve lejant olarak gösterilir.

Tapu kütüğünde tescilli muhdesatın zeminde mevcut olmaması halinde fiili durum göz önüne alınarak krokisinde gösterilmez. 2018/13 nolu genelgedeki hususlar da dikkate alınmak suretiyle sınırlandırma krokileri düzenlenir ve kontrolü teknik yönetmelik esaslarına göre yapılır.

Sınırlandırma krokileri, ölçü ile birlikte yapılması durumunda ölçü krokisi ile aynı altlıkta elektronik ortamda da tutulabilir.

Yapılacak olan tüm bu çalışmalara yüklenici teknik destek (personel ve donanım) sağlar.

6. Kadastro Güncelleme Alanlarında Ölçü İşlemleri

Büyük Ölçekli Harita ve Harita Bilgileri Üretim Yönetmeliği başlığı altındaki; "Detay Ölçmeleri45-1/a maddesinde detay noktaları; elektronik takeometre, GNSS, LİDAR veya diğer teknik ve yöntemler hükmünde olup, buna göre idaremizce Lidar ve diğer teknik yöntemler kullanılarak ölçülebilir."

Harita üretim yönteminin kadastro çalışmalarında kullanılabilirliğinin kadastro yapım tekniği, arazinin topoğrafik yapısı, bitki örtüsü ve kontrol edilebilirlik yönleri dikkate alınarak çalışmalarda bahsi geçen yöntemlerin kullanılması, ilgili kadastro müdürlüğünün görüşüne bağlı olarak bölge müdürlüklerince değerlendirilerek karar verilmelidir.

Üretim yöntemi gereği, görüntülerinden tespit edilemeyen bina zemin noktaları, yoğun ağaç ve bitki örtüsü nedeniyle tanımlanamayan detay noktalarında arazi bütünleme çalışmaları yapılır.

Fotogrametrik yöntemle vektör harita ve/veya her türlü veri üretim sorumluluğu yüklenici sorumluluğunda olup, üretilen haritaların jeodezik ve fotogrametrik kontrol sorumluluğu ise kadastro müdürlüklerine aittir.

Meskun alanların tamamı ve gayrimeskun alanlarda yer alan yapılar ile zemin görüntüsünün alınamadığı yoğun ağaçlı alanlarda BÖHHBÜY' ne ve Kadastral Detay Ölçmeleri, Harita Üretimi ve Kontrol Esaslarına uygun olarak yersel yöntemle yapılmalıdır.

Yüklenici firma tarafından kadastro güncelleme alanındaki mülkiyet sınırları, tescilli ve tescilsiz tüm binalar, kalıcı müştemilatlar, taşınmaz sınırını oluşturan yapı ve tesisler, çeşme, kuyu, tarihi harabe, su kaynağı vb. tesisler ile tescile konu hakların sınırları ölçülür. Ayrıca iyileştirme dönüşüm alanlarında dönüşüm amaçlı ölçüler yapılır. Ayrıca Ek-1 kapsamında çalışma yapılması planlanan yoğun yapılaşmış alanlarda yapılan zemin ölçüsü sonrasında pafta zemin uyumu ve nokta konum doğruluğu sağlanan parseller iyileştirme dönüşüm yönüyle değerlendirilerek sisteme atılır.

Ada bazında birden başlayarak ölçme sırasına göre detay nokta numarası verilir.

Ölçü işlerinde teknik yönetmelikte belirtilen esaslara uyulur. Detay ölçüleri, yapımı sırasında veya sonrasında, farklı kontrol noktalarından, tekrarlanan ölçüler veya cephe uzunlukları ile karşılaştırılarak kontrollü ölçü şeklinde yapılır. Yanılma sınırı dışında farklar tespit edilmesi durumunda ölçüler tekrarlanır.

Ada biriminde birden başlayarak ölçme sırasına göre verilen detay nokta numaraları bilgi depolayıcılara ada numarası ve detay nokta numarası şeklinde kayıt yapılır. Bu şekilde oluşturulan ham ölçü değerleri günlük olarak bilgi depolayıcılara kaydedilir ve başka bir depolama aracına da yedeklenir.

Yüklenici tarafından yapılan ölçüler kontrol ekibince gün bazında teslim alınır ve yedeklenir.

7. Değerlendirme

Sınırlandırma krokisinde gösterilen sabit, geçerli sayılabilecek ve deprem sonucu oluşan sınırlar esas alınarak; elektronik ortamda hazır edilen; kadastro paftaları, orijinal ölçü değerlerinden elde edilecek sayısal veriler, ortofoto, hâlihazır harita, fotogrametrik harita, hava fotoğrafı ve diğer amaçlı harita ve teknik belgeler ile zemin ölçüleri ve zemin çalışmalarında sınırlarla ilgili not alınan hususlarda dikkate alınarak değerlendirme yapılır.

Yapılan değerlendirmeler neticesinde;

Buna göre sınırlandırma hatalarının düzeltilmesinde; Önce eski hava fotoğrafları ile diğer kurum ve kuruluşlarca yapılan eski tarihli haritalar incelenerek zemindeki mevcut sınırın tesis kadastrosundan önce var olup olmadığı araştırılmalı, bu araştırma sonucu zemindeki mevcut sınırın tesis kadastrosundan önce olup olmadığı yönünde kanaate varılmaması durumunda bilirkişi beyanlarına başvurulur. Yani çalışma/inceleme konu parsellerde zemin, bilgi belge, tanık ve bilirkişi beyanları gibi araştırma yapılarak, zemindeki mevcut sınırın tesis kadastrosundan önce olup olmadığı yönünde kanaate varılmaması durumunda, zeminde tanık ve bilirkişi beyanları doğrultusunda mahalli örf ve adetlere uygun tesis kadastrosu zamanından beri sınır ayrımları gösterilebilen yerlerde, güncelleme tutanaklarının "Edinme Sebebi"nde açıklayıcı şekilde bahsedilerek sabit sınır olarak değerlendirilir.

Paftası ve teknik belgelerinde hata bulunmayan ve bu belgelere göre oluşturulan geçerli sınırlar,

Parsel maliklerinin sınır gösterimleri, bilirkişi beyanları ve zemin durumu dikkate alınarak kadastro teknik belgelerine göre, bu yapılamıyorsa dengeleme planı ile oluşturulan çekişmeli sınırlar,

Sabit, geçerli, kadastro teknik belgelerine göre oluşturulan çekişmeli, geçerli sayılabilecek ve/veya deprem sonrası oluşan sınırlarla çevrili ve bir bütün olarak ele alınan parseller topluluğunun dengeleme planı ile oluşturulan belirsiz sınırlar, Yukarıda sayılan sınırlara dayandırılarak taşınmazın kadastro sırasında kayıt miktarı veya iktisap miktarı esas alınarak tespit yapılmış ise tapuda kayıtlı yüzölçümüne göre, yoksa pafta ile teknik belgelerine göre oluşturulan değişebilir sınırlar,

Oluşturulur.

Bu sınırlar oluşturulurken ölçü krokisinde de gösterilen ve zeminde bulunan detay noktalarından da (ağaç, çeşme, kuyu vb.) yararlanılır.

Sınırlandırma krokisinde gösterilen sabit, geçerli sayılabilecek ve deprem sonucu oluşan sınırlar esas alınarak;

- Geçerli sınırlarda; paftası ile teknik belgelerinde hata bulunmaması halinde bu belgelere göre,
- Belirsiz sınırlarda; dengeleme plânına göre,
- Çekişmeli sınırlarda; kadastro teknik belgeleri veya dengeleme plânına göre,

d) Değişebilir sınırlarda; sabit veya geçerli ya da dengeleme plânı ile oluşturulan sınırlara dayandırılarak, bu taşınmaz, kadastro sırasında kayıt miktarı veya iktisap miktarı esas alınarak tespit yapılmış ise tapuda kayıtlı yüzölçümüne göre, yoksa pafta ile teknik belgelerine göre,

Sınır belirlemesi yapılır.

Kesinleşmiş ve teknik hatası bulunmayan ya da hatası giderilmiş orman veya mera gibi parsellere hudut teşkil eden ve değişebilir ve genişletilmeye elverişli nitelikte olduğundan kayıt miktarına itibar edilmesi gereken parsellerde,

Değişebilir ve genişletilmeye elverişli nitelikte olmayıp mevzuatınca oluşturulması kayıt miktarına bağlı olan parsellerde,

Evvelce tabi tutulduğu tapulama ya da kadastro kanununun zilyetlik normlarına göre edinebilecek miktarı aşan parsellerde,

Teknik hatası varsa hatası giderilmiş yeni durumuna göre, edinim ve/veya miktar fazlası oluşması halinde bu fazlalıklar, kadastro güncelleme tutanağında açıklanarak ve beyanlar hanesinde belirtilerek askı ilan sonucu kesinleşmesi halinde listelenerek milli emlak idaresine bildirilir.

Henüz kadastrusu veya mevzuatınca sınırları belirlenmemiş orman veya mera gibi alanlara hudut teşkil eden parsellerde miktar fazlası oluşması halinde ise, miktar fazlası kısımlar kesilerek bu alanlara dahil edilir ve kadastro güncelleme tutanağında açıklanır.

Dengeleme, sabit, geçerli, kadastro teknik belgelerine göre oluşturulan çekişmeli, geçerli sayılabilecek ve/veya deprem sonrası oluşan sınırlarla çevrili bir alan içinde; belirsiz ve/veya teknik belgelerine göre oluşturulamayan çekişmeli sınırların bulunduğu parseller topluluğunda uygulanır. Dengeleme plânı bunların haricindeki parsellerde uygulanmaz.

Düzenlemeye girecek taşınmazların yüzölçüm oluşturulmasına esas belgelerinde hata olup olmadığı araştırılır, eğer hata varsa düzeltilmiş alanlar dengelemeye tabi tutulur.

Dengeleme planı içerisindeki parseller topluluğunun toplam yüzölçümü hesaplanır. Hesaplanan yüzölçümü ile bu alandaki parsellerin tapu kütüğünde kayıtlı veya kontrol sonucu bulunan yüzölçümleri toplamı karşılaştırılır. Aradaki fark, parsellerin yüzölçümleri ile doğru orantılı olarak dağıtılarak "Yüzölçümü Dengeleme Cetveli" düzenlenir.

Dağıtım sonucu bulunan yüzölçümlerine göre yeni sınırlar; parsellerin kullanım şekli, yapı ve tesislerin durumları dikkate alınarak oluşturulur.

8. Ölçü Krokilerinin Düzenlenmesi

Çalışma yapılan birimde iyileştirme dönüşüm çalışması sonucunda işlem yapılan parsellere ait iyileştirme dönüşüm krokisi elektronik ortamda oluşturularak sisteme atılır.

Kadaastro Güncelleme yönüyle işleme tabi parsellere ilişkin arazide ölçüsü yapılan tüm detay noktalarına ada biriminde birden başlayarak ölçme sırasına göre verilen numaralar krokisinde aynı numara ile gösterilir. Ölçü krokileri de sınırlandırma krokileri gibi sınır tanımlamalarına ve renklerine uygun olarak çizilir. Ölçü krokileri arazide elektronik ortamda da tutulabilir. Arazide tutulan ölçü krokileri, zeminde alınan notlarla birlikte saklanır.

Ölçü krokileri yüklenici tarafından imzalanır ve kontrol ekibi tarafından kontrol edilir. Kontroller teknik yönetmelik esaslarına göre yapılır. Düzenlenen ölçü krokileri, düzenleyen ve kontrol edenlerce imzalanır.

SÖZLEŞME REF. NO: MRS-ANM II

Özgen Sadu ÇAĞLAR
Daire Başkanı

KAPLAN HAYAT MENŞ. LTD. ŞTİ
Fevzi Çakmak Bulvarı No: 28/19 ANKARA Tel: (0312) 232 46 82
Kartalpaşa V.D. 498 007 4495
Ank Tic. Sicil No: 124826 Ank. Tic. Odası: 51/1360
Sermayesi: 800.000.00 TL - Ödenen: 800.000.00 TL
e-mail: keplanhanta@hotmail.com web: www.keplanhanta.com

SEBİL MÜHÜRLEME MÜSAVİRLİK
TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Proje
Merkez: Bağıt Mah. Nispetiye Bulvarı 139A Daire: 626
Tel: 0312 473 51 51-32 Fax: 0312 473 51 30 Çankaya - ANKARA
Hitit Verit. Dairesi 757 076 2464
sebatproje@sebatproje.com.tr

Kadastro güncelleme alanının, yeterli doğrulukta üretilmiş sayısal fotogrametrik haritası varsa; haritada bulunan mülkiyete ilişkin sınırların zeminde doğruluğu ve kontrolü yapılmak ve mülkiyete ilişkin sınırları yansıtmayanların yeniden ölçülmesi sureti ile bu haritalardan değerlendirme çalışmaları sırasında karar destek sürecinde yararlanılabilir.

Kadastro güncelleme alanındaki 22/a çalışmalarında; ölçü krokilerine malik ismi yazılmaz, tescilli yapıların cinsi belirtilmez, tescilli yapı olduğu (T) harfi ile belirtilir, tescilsiz yapılar ve cins değişikliği yapılacak taşınmazların cinsi kat adedi, taşıyıcı sistemi ve kullanım amacına göre belirlenir, tescilsiz yapıların birden fazla olması durumunda yapılar harflendirilmek suretiyle belirtilir ve krokisinde gösterilir, tutanağında ayrıntısıyla açıklanır.

Ölçü krokilerinde arazide yapılan tüm ölçüler gösterilir, itibar edilmeyen ölçüler krokisinde çarpı konulmak sureti ile iptal edilerek gösterilir ve tutanağında itibar edilmeyen ölçüler ayrıntılarıyla açıklanır.

3402/Ek-1 madde kapsamındaki ölçülerde ilgili Yönetmelik esaslarına uyulur ve krokisinde Lejant olarak gösterilir.

Kadastro yönüyle işleme tabi alanlarda ölçü işlerine başlanılmadan önce, bu alana bitişik tescilli parsel sınırlarında teknik hatalar varsa öncelikle bu hatalar giderilir. Bu alana bitişik tescilli parsel sınırlarında teknik hata bulunmayan alandaki ölçü ve sınırlandırma işlemlerinde, teknik yönetmelik ve 2010/11 nolu genelge hükümleri uygulanır.

Düzenlenen ölçü krokileri, düzenleyen ve kontrol edenlerce imzalanır.

9. Geçici Çizim

Zeminde mevcut sınırlar ile yapı ve tesislerin tamamının alınıp alınmadığı ve oluşturulan sınırların doğru tanımlanıp tanımlanmadığının kontrolü amacıyla; geçerli, belirsiz, çekişmeli ve değişebilir sınırlar ile ölçü krokisinde gösterilen sınırlar, tüm yapı ve tesislerden (tapuda tescilli olan ve olmayan) ham verilerden elde edilen sınırlar ile değerlendirme sonucu değiştirilen sınırlara göre yüklenici tarafından pafta bazlı geçici çizimler yapılır ve bunlar birlik klasöründe arşivlenir.

Bu çizimler, değerlendirme amaçlı olduğundan pafta yerine kullanılmaz.

10. Pafta Çizimi

Yüklenici tarafından, kadastro güncelleme uygulamasına tabi alana ait paftaların çizimi, tapuda tescilli ve cins değişikliği yapılan yapı ve tesisler (tapuda tescilli bina ve tesislerden zeminde olmayanlar hariç) ile tescile konu hakların sınırları gösterecek şekilde teknik yönetmelikte belirtilen esaslara göre çizilir.

Çalışma alanında iyileştirme dönüşüm yönüyle parseller varsa tek altlıkta pafta bütünlüğü açısından gösterilir. Sadece iyileştirme dönüşüm parselleri bulunan paftalar için pafta çizilmez.

İyileştirme dönüşüm parselleri, 3402/22-a, 3402/Ek-1 madde kapsamında ve kadastro yönüyle çalışılan alanlarda dolu pafta sistemine göre bu paftaya işlenir. Kadastro güncelleme çalışmaları sonucu kesinleşecek bu paftaların altına "Bu pafta, 3402 sayılı Kadastro Kanunu'nun 22'nci maddesi

kapsamında kadastro güncelleme çalışmaları sonucuno'lu paftanın/paftaların/bu paftaların işaretli bölümünün yerine geçerli olmak üzere düzenlenmiştir." ibaresi yazılır.

Pafta çizimleri yüklenici tarafından yapılır, kadastro müdürlüğü tarafından kontrol edilerek yüklenici ve kontrol mühendisi tarafından imzalanır, kadastro müdürü tarafından onaylanır.

11. Yüzölçümü Hesapları ve Karşılaştırma

Yüklenici tarafından, ölçüsü, değerlendirmesi ve kontrolü tamamlanan parsellerin ada bazlı olarak ve her bir parselin detay noktalarının hat birleştirme bilgilerine göre yüzölçümleri sayısal olarak hesaplanır. İyileştirme ve dönüşüm yönüyle çalışma yapılan parsellerde tapu alanı, güncelleme yönüyle çalışma yapılan parsellerde hesap alanı esas alınır.

Tescilli yüzölçümleriyle karşılaştırmak için "Kadaastro Güncelleme Değişim ve Karşılaştırma Cetvelleri" düzenlenir. (Genelge eki Ek-11)

Kadaastro yönüyle işleme tabi alanlarda oluşturulan parsellerin yüzölçümleri sayısal hesaplanarak değişim ve karşılaştırma cetvelinde ada, parsel ve yüzölçümü bilgileri yeni parsel sütununda gösterilir. 3402/Ek-1 madde kapsamındaki münferiden ada bazlı çalışılan parseller de ilgili Yönetmeliğine göre işleme tabi tutulur. Ancak, aynı ada içerisinde iyileştirme dönüşüm kapsamında çalışılan parseller, 3402/Ek-1 madde kapsamında çalışılan parseller bulunması durumunda bu parseller de cetvelde güncellemeye tabi parseller ile birlikte gösterilir. Düşünceler sütununda gerekli açıklamalar yapılır.

İfrazen taksim ile yol, dere, ark vb. yerlere terk sonucu oluşan parseller eski ana parsel numarası irtibatlı olacak şekilde yeni parsel numaraları ile birlikte bu cetvelde gösterilir.

12. Ada Raporunun Düzenlenmesi

Sınırlandırma ve ölçü krokilerinden faydalanılarak her ada için kadastro güncelleme ada raporu düzenlenir ve imzalanır. Bu raporda, kadastro güncelleme çalışmasına tabi tutulan parsellerin hangi esaslara göre sınırlarının belirlendiği ayrıntılı olarak açıklanır. Ada içerisinde iyileştirme dönüşüm yönüyle işlem yapılan parseller, kadastro yönüyle çalışma yapılan parseller de belirtilir. Rapor, kontrol memurları ve kontrol mühendisi tarafından kontrol edildikten sonra imzalanır.

Yüklenici tarafından "Ada ve Parsel Değişim Tabloları" hazırlanır, düzenlenen tablolar yeni oluşan parseller de gösterilmek suretiyle Kadaastro Müdürlüğü tarafından kontrol edilir.

Yüklenici, raporların hazırlanmasında teknik destek (personel ve donanım) sağlar.

13. Kadaastro Güncelleme Tutanaklarının Düzenlenmesi

Kadaastro güncelleme ada raporundaki bilgilerden yararlanılarak her parsel için, yapılan işlemin niteliğine uygun sütunlar doldurulmak suretiyle kadaastro güncelleme tutanağı düzenlenir. Ada raporunun aslı, adanın ilk parsel tutanağına eklenir.

İntikal, taksim, ifrazen taksim, kimlik bilgileri ve hisse hatalarının düzeltilmesi işlemleri nedeniyle tapu malikleri/hisseleri değişen/düzeltilen parseller ve kadaastro yönüyle işleme tabi alanlardaki parseller dışındaki parsellere ait tutanağın mülkiyet sütununa "Tapu kütüğünde olduğu gibidir." ibaresi yazılır.

SÖZLEŞME NO: MRS-ANM II

Özgen Sadu CAĞLAR
Daire Başkanı

KAPLAN HANCI İNŞ. LTD. Şİ
Fevzi Çakmak Bulvarı No: 19 ANKARA Tel: 0312 232 46 81
Mimarlar Odası No: 138 007 4435
Ank. Tic. Sicil No: 171826 Ank. Tic. Odası 51/1830
Sermayesi: 800.000.00 TL - Ödenen: 800.000.00 TL
e-mail: kaplanhanca@hotmail.com web: www.kaplanhanca.com

SEBAT MÜHENDİSLİK MÜŞAVİRLİK
TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Proje
Merkez: Balgat Mah. Mevlana Bulvarı 139/A Daire: 65
Tel: 0312 473 51 31-32 Fax: 0312 473 51 30 Çankaya - ANKARA
Hittit Vergi Dairesi: 757 076 2464
sebatproje@sebatproje.com.tr

Tutanakta parselin oluşumuna ait hikayesi detaylıca açıklanır. Kadastro yönüyle işleme tabi tutulan parseller ile intikal, taksim ve ifrazen taksim sonucu oluşan parseller ve kimlik bilgileri/hisse hatalarının düzeltilmesine konu parsellerin tutanaklarının mülkiyet sütunu, "Değerlendirme ve/veya Edinme Sebebi" ne uygun olarak doldurulur.

Kadastro yönüyle işleme tabi tutulan parseller dışında düzenlenen kadastro güncelleme tutanağının şerhler ve beyanlar sütunlarına "TAKBİS'de olduğu gibidir." ibaresi yazılır.

Düzenlenen tutanaklar, muhtar ve bilirkişilerle varsa düşünce ve tanıklığına başvuru kimselerle birlikte teknisyenler ve ilgili diğer görevlilerce imzalanır. Ayrıca, açıklamanın bittiği yere muhtar ve bilirkişilerce kendi el yazıları ile "Okudum" ibaresi yazdırıldıktan sonra imza ettirilir.

İlgililerince ibraz edilen belgeler ve 2018/13 nolu genelgenin 22 inci maddesi kapsamında yetkili merciler ve hak sahiplerinden alınan belgeler ve işlemin tesisine ilişkin olarak düzenlenmesi gereken formlar kadastro güncelleme tutanağına yazılır ve eklenir.

Kadastro güncelleme tutanaklarının bütün sütunlarının eksiksiz doldurulup doldurulmadığı kadastro üyesi tarafından incelenir, görülen noksanlıklar kadastro güncelleme ekibine tamamlattırılır ve bu incelemenin yapıldığı, tutanağın ilgili sütununa el yazısıyla yazılarak kadastro üyesi ve kadastro müdürü tarafından imzalanır. Bu işlemin yerine getirilmesinden kadastro üyesi ve kadastro müdürü birlikte sorumludur.

Yüklenici, yapılan bu çalışmalara teknik destek (personel ve donanım) sağlar.

14. Davalı Taşınmazlar

Kadastro güncelleme çalışmaları öncesi davalı olup da 22-a çalışmaları esnasında davaları devam eden taşınmazlardan;

a) Mahalli hukuk mahkemelerinde davalı olan taşınmazlardaki uyuşmazlık konusu, sınıra ve yüzölçümüne yönelikse bu davalara konu sınırlar, paftasında itirazlı mülkiyet sınırı olarak teknik yönetmelikteki özel işareti ile gösterilir ve yüzölçümü kesinleştirilmez. Bu davalara ilişkin hukuk mahkemelerinde görülmekte olan dava dosyalarının ilgili kadastro mahkemesine devri hususunda mahalli hukuk mahkemesine bilgi verilir.

b) Kadastro mahkemelerinde davalı olan taşınmazlardaki uyuşmazlık konusu;

- Sınır ve yüzölçümü dışında mülkiyet ve mülkiyetten gayri ayni haklara yönelikse taşınmazın sınırları belirlenir, paftasında çizimi yapılır ve yüzölçümü hesaplanır.

- Sınır ve yüzölçümüne yönelikse bu davalara konu sınırlar, paftasında itirazlı mülkiyet sınırı olarak teknik yönetmelikteki özel işareti ile gösterilir ve yüzölçümü kesinleştirilmez.

c) 2018/13 nolu genelge kapsamında kadastro yönüyle işleme tabi tutulan alana ilişkin tescil davaları hakkında "Davalı Taşınmaz Mal Tutanaklarının Kadastro Mahkemesine Devri Hakkında Yönetmelik" hükümlerince işlem yapılır.

Bu çalışmalar öncesi davalı olup da davaları devam eden bu taşınmazların tutanakları davalı olarak düzenlenir ve tutanaklarda, mahkemenin adı ve dosya numarası belirtilir. Kadastro müdürünce

davalı taşınmazlara ait tutanaklar ve eklerinin tasdikli birer örneği müdürlükte bırakılmak suretiyle asılları ile pafta örnekleri en geç yedi (7) gün içinde ilgili kadastro mahkemesine gönderilir.

Kadastro güncelleme alanı içerisinde 3402/Ek-1 madde kapsamında sayısallaştırma işlemine tabi tutulan parsellerde mevzuatına göre askı ilanında itiraz edilenler kadastro mahkemesine gönderilir. Mahalli hukuk mahkemelerinde askı öncesinde davalı olanlar ise mahkemesinden sorularak karara bağlanmamışsa askı ilanı sonucunda kesinleşip kesinleşmediği bilgisi ile koordinatları ve yüzölçümü bilgisi mahkemesine bildirilir.

Davalı parsellerin listesine, kadastro güncelleme alanında 3402/Ek-1 madde kapsamında işleme tabi tutulan ve davalı olan parseller de eklenir.

Yüklenici, yapılan bu çalışmalara teknik destek (personel ve donanım) sağlar.

15. Komisyon Kurulması ve İtirazların İncelenmesi

Kadastro müdürlüğünce; kadastro güncelleme çalışmaları (2018/13 nolu genelge) kapsamında görev yapmak üzere "İtirazları İnceleyecek Kadastro Komisyonunun Kuruluşu ve Görevleri Hakkında Yönetmeliği'nin 3'üncü maddesi hükümlerine göre kadastro komisyonu oluşturulur.

Kadastro güncelleme çalışmalarının bitirildiğine ilişkin iş bitim tutanağı düzenleninceye kadar yapılacak itirazlar kadastro komisyonunca incelenerek sonuçlandırılır ve sonuçları askı ilanında gösterilir. Kadastro güncelleme çalışmalarında, kadastro işlemine tabi tutulan taşınmazların tespitlerine yönelik itirazlar için belge aranır, 3402/22-a madde kapsamında yapılan işlemlere yönelik itirazlar için ise belge aranmaz. İtirazlar, kadastro müdürlüğüne veya kadastro güncelleme ekibine verilen bir dilekçe ile yapılabileceği gibi, kadastro güncelleme tutanağına yazdırılmak suretiyle de yapılabilir. İtiraz, vekil aracılığı ile veya taşınmaz mal maliklerinin kanuni temsilcisi tarafından da yapılabilir. Bu durumda vekâletnamenin veya kanuni belgenin ilgililerince verilmesi zorunludur. İtiraz ile ilgili tutanak ve ekleri itiraz tarihinden itibaren en geç (10) gün içinde komisyona intikal ettirilmek üzere kadastro müdürüne teslim edilir. Kadastro müdürüne intikal eden tüm itirazlar geliş sırasına göre itiraz defterine kaydedilir ve itiraz ile ilgili yapılan işlem bu defterde gösterilir.

Kadastro teknisyenleri arasında veya kadastro teknisyenleri ile kontrol elemanları arasında sınırların belirlenmesine yönelik görüş ayrılığı olduğu takdirde ve ayrıca, kadastro müdürlüğünce yapılacak kontrol ve denetimler sırasında hatalı veya eksik işlem yapıldığı tespit edilen parsellerde, ada raporu ve uygulama tutanağında açıklama yapıp konu kadastro komisyonunda çözümlenmek üzere en geç (7) gün içerisinde kadastro müdürüne teslim edilir.

Komisyon, intikal eden itirazlı tutanakları intikal tarihinden itibaren bir ay içinde veya gerekçe göstermek suretiyle en geç çalışma alanında uygulama ekibinin faaliyeti sona erinceye kadar sonuçlandırır.

İfrazen taksim edilen parsel ile ilişkin yapılan itirazlarda, gerektiği hallerde encümen kararı/uygunluk yazısı yenilenir.

Komisyonca yapılacak incelemeler sonucunda komisyon tutanağı düzenlenir ve sonuçları askı ilanında gösterilir.

Kadastro güncelleme alanında, 3402/Ek-1 madde kapsamında yapılan çalışmalarda itirazlar sayısallaştırma ekibi dışında, aynı sayıda ve denk unvanda farklı personelce incelenerek karara bağlanır. Sonuçları askı ilanında gösterilir.

Yüklenici, yapılan bu çalışmalara teknik destek (personel, araç ve donanım) sağlar.

16. Kontrol İşlemleri

Kadastral harita ve teknik belgelerin kontrolünden kontrol mühendisi veya kontrol yetkisi verilmiş harita mühendisi sorumludur.

Kontroller, 2018/11 ve 2018/13 nolu genelgelerdeki usul ve esaslar doğrultusunda ve teknik yönetmelikte belirtilen esaslara göre yapılır. Kontrol edilen teknik belgeler yüklenici sorumlu mühendisi ile kadastro müdürlüğü kontrol elemanları ve kontrol mühendisi tarafından müştereken imzalanır.

Kadastro güncelleme alanında yapılan bütün işlerin düzenli olarak takibi ve kontrolü yapılır. Yapılan kontroller sonucu tespit edilen hata ve noksanlıklar kontrol defterine yazılır.

Kadastro güncelleme çalışmaları, görevli kontrol elemanları tarafından çalışmaların her aşamasında kontrol edilir ve kontrol defterine, şantiye günlük defterine ayrıntılı yazılarak hata ve eksikliklerin giderilmesi sağlanır.

İş bitim tutanağı düzenlenmeden önce, kadastro güncelleme alanı içerisinde mevzuat hükümlerince yapılan kontrollerin haricinde paftalar, teknik belgeler, tutanaklar görevli elemanlar tarafından son kez kontrol edilir. Tespit edilen hata ve eksiklikler tamamlattırılır ve sonucunda kontrol elemanlarınca "Genel Kontrol Çizelgesi" düzenlenir.

Çalışmalar askı ilanına alınmadan önce kontrol mühendisi, kadastro üyesi, fen veya tasarruf kontrol memuru tarafından ilana alınmasında teknik ve hukuki yönden sakınca bulunmadığına dair Yönetmelik eki "Kadastro Güncelleme Kontrol Sonuç Raporu" düzenlenerek imzalanır. Bu rapor düzenlenmeden askı ilanı yapılamaz.

Kadastro güncelleme çalışmalarının kalite ve bütünlük kontrollerinde sayısal Ortofoto haritalar/Ortofoto web servislerinden altlık olarak yararlanılır.

17. Bilgilendirme Duyurusu

Çalışmalar tamamlandığında sonuçları, askı ilan cetveli formatında pafta örnekleri ile birlikte 15 gün süre ile kadastro müdürlüğünde, taşınmaz malların bulunduğu köy veya mahalle muhtarının çalışma yerinde ve ayrıca, belediye teşkilatı varsa belediye başkanının göstereceği yerde askı ilanı formatında olmak üzere bilgilendirme ilanı ile ayrıca elektronik ortamda duyurulur. 3402/Ek 1 madde kapsamında sayısallaştırma işlemine ve kadastro yönüyle yapılan işleme tabi tutulan parseller de bu ilanda gösterilerek düşünceler sütununda gerekli açıklama yapılır. Ek-9 Kadastro Güncelleme Alanı Bilgilendirme Duyuru Cetveli (3402/22-a, Ek 1 ve Kadastro) düzenlenir.

Bilgilendirme ilanının yazımı, kadastro müdürlüğü personeli denetiminde yüklenici firma tarafından yapılacak ve kadastro müdürlüğünce kontrolü yapılarak onaylanacaktır.

18. İş Bitim Tutanağının Düzenlenmesi

Kadastro güncelleme alanı içinde çalışmaya tâbi tutulacak taşınmaz kalmadığına, sınırlandırma, ölçü ve tutanak tanzimi işlemlerinin tamamlandığına ilişkin bir tutanak düzenlenerek kadastro güncelleme ekibi ve yüklenici tarafından imzalanır.

Bu tutanak, 30 günlük askı ilanından önce tutulur.

19. Askı İlanı

Kadastro güncelleme askı ilan cetvelinde taşınmazın ili, ilçesi, mahallesi veya köyü, sokak veya mevkii, ile pafta, ada, parsel numarası, malik ismi, baba adı ve hissesi ile vasfı, yüzölçümü, irtifak hakkı alanı, emlak vergisi değeri, kadastro harcı tutarı ve oranı, mülkiyetten gayri ayni haklar, şerhler, beyanlar, rehinler, ikametgâh adresi ve ilândan önceki itirazların sonucu yer alır. Askı ilan cetvelleri pafta, ada, parsel numaraları, vasfı ve yüzölçümlerin eski ve yeni bilgileri gösterir şekilde düzenlenir.

Ancak iyileştirme dönüşüm yönüyle işlem yapılan parseller askı ilanına **kesinlikle** alınmaz.

2018/13 nolu genelge kapsamında yapılan çalışmalar sonucu düzenlenen tutanaklara göre kadastro güncelleme askı ilan cetvelleri düzenlenir. Bu cetvellerde 3402 sayılı Kanunun 22'nci maddesi, Ek-1 inci maddesi ile kadastro yönüyle çalışma yapılanlar birlikte askı ilanına alınır. Bu hususta "açıklamalar" sütununda (Parselin tabi tutulduğu işlem "3402/22-a, 3402/Ek-1 inci madde ve kadastro yönüyle işleme tabi tutulduğu gibi, ayırt edici işlem" hususunda) gerekli açıklamalar yapılır. Bu cetveller, pafta örnekleri, eski ve yeni parsel numarasına sıralı ada parsel değişim tabloları; kadastro müdürlüğünde, köy veya mahalle muhtarının çalışma yerinde ve ayrıca, belediye teşkilatı varsa sadece ilân cetvelinin bir örneği belediye başkanının göstereceği yerde 30 gün süre ile ilân edilir. İlânın yapıldığına dair askı ilanı tutanağı düzenlenir.

İlânlar aynı günde yapılmadığı takdirde son ilân tarihi esas alınır. Askı cetvelinin bir örneği mahalli maliye kuruluşuna ve orman idaresine gönderilir. Ayrıca, mahalli kadastro ve hukuk mahkemeleri ile ilgisi olan kamu kurum ve kuruluşlarına ilâna alındığı hususu bir yazı ile bildirilir.

Kadastro müdürü, ilânla ilgili işlemleri, kadastro güncelleme ekibince iş bitim tutanağı düzenlendikten sonra en geç üç ay içinde yapmak zorundadır.

Genel Müdürlükten izin alınmak suretiyle, bir adadan az olmamak üzere aynı esaslara göre kısmî ilân yapılabilir. Ayrıca çalışma kapsamında olmayıp çalışmaya dahil edilmesi gereken parsellere ilişkin Genel Müdür onayı alınmadan askı ilanına alınmaz.

Askı ilan cetvellerinin hazırlanmasında ve ilgili yerlerde ilan edilmesinde yüklenici tarafından teknik destek (personel, araç ve donanım) sağlanır.

20. Askı İlanı Süresinde Açılan Davalar

Kadastro güncellemesi kapsamında yapılan çalışmalara karşı, askı ilânı süresi içerisinde Kadastro Mahkemesinde dava açmak suretiyle itiraz edilebilir. Dava açılan taşınmazların tutanakları kesinleştirilmez. Bu parsellere ait tutanakların tasdikli örnekleri Müdürlükte bırakılmak suretiyle asılları ile pafta ve kadastro güncelleme ada raporunun tasdikli birer örnekleri Kadastro Mahkemesine gönderilir.

21. Çalışmaların Kesinleştirilmesi

Kadastro güncelleme çalışmaları sonucu askı ilanındaki parsellerin tamamı için; öncesi davalı olmayan parseller ile askı ilân süresi içinde dava açılmayan parsellerin tutanakları, ilânın bitimini takip eden günün tarihi atılmak suretiyle, kadastro müdürü tarafından onaylanarak kesinleştirilir.

Kesinleşen parseller ile davalı olan parseller için ayrı "Kadastro Güncelleme Çalışmalarında Kesinleştirilen Parsellere Ait Liste" ve mahkeme adı ve dosya numarası belirtilerek "Davalı Parsellere Ait Liste" düzenlenir.

Bu listelerin düzenlenmesinde yüklenici tarafından teknik destek (personel, ve donanım) sağlanır.

22. Eski Paftaların Geçersiz Sayılması

Kadastro güncellemesi kapsamında yapılan çalışmalara tabi tutulan bölümü 1cm. ara ile 0,2 mm. çizgi kalınlığında özel mürekkebi ile tarandıktan sonra taralı kısım içine "Bu bölüm yerine, 3402 sayılı Kadastro Kanununun 22'nci maddesi kapsamında kadastro güncelleme çalışmaları sonucu no'lu pafta veya paftalar açılmıştır.", tamamı bu genelge kapsamında çalışmalara tabii tutulan paftaya ise, "Bu pafta, 3402 sayılı Kadastro Kanununun 22'nci maddesi kapsamında kadastro güncelleme çalışmaları sonucu no'lu paftanın veya paftaların düzenlenmesi nedeniyle geçersizdir." şeklinde belirtme yapılır. Ayrıca, bu paftalar kontrol mühendisince imzalanır ve kadastro müdürü tarafından onaylanır.

Yüklenici tarafından, "Fen Klasörleri" yeniden düzenlenir ve eskisi üzerinde hangi ada ve parsellere gittiği hususu belirtilmek suretiyle kapatılır.

Kadastro güncelleme çalışmaları sonucunda geçersiz kalan paftalar ve teknik belgeler müdürlükçe ayrıca muhafaza edilir.

23. Yeni Paftaların Geçerlilik Kazanması

Kadastro güncelleme çalışmaları sonucunda kesinleşen paftaların altına, "Bu pafta, 3402 sayılı Kadastro Kanunu'nun 22'nci maddesinin (a) bendi gereğino'lu paftanın veya paftaların veya bu paftaların işaretli bölümünün yerine geçerli olmak üzere düzenlenmiştir." şeklinde belirtme yapılır.

Paftalar, kontrol mühendisi ve yüklenici tarafından imzalanır, kadastro müdürü tarafından onaylanır.

24. Tescil ve Devir İşleri

Kesinleşen ve mahkemesine gönderilmesi nedeniyle suretleri alıkonulan ada ve parsel sırasına göre düzenlenen; davalı taşınmazlara ait tutanaklar ve ekleri, kesinleşen ve davalı olan parseller için

SÖZLEŞME REF. NO: MRS-ANM II

Öğün Sadu ÇAĞLAR
Daire Başkanı

KAPLAN MÜHÜR VE İNŞ. LTD. ŞTİ

Fevzi Çakmak Bulvarı 139/A ANKARA Tel: (0312) 232 45 62

Mithatpaşa V.D. 498 (0312) 4435

Ank Tic. Sicil No: 124826 Ank. Tic. Odası: 51/1980

Sermayesi: 80.000.00 TL - Ödenen: 80.000.00 TL

e-mail: kaplanhanta@hotmail.com web: www.kaplanhanta.com

SEBAT MÜHENDİSLİK MÜŞAVİRLİK
TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Merkez: Balgat Mah. Mevlana Bulvarı 139/A Daire: 65

Tel: 0312 473 51 31 32 Fax: 0312 473 51 30 Çankaya - ANKARA

Hittit Vergi Dairesi: 757 076 2464

sebatproje@sebatproje.com.tr

düzenlenen listeler, yüklenici tarafından hazırlanıp kadastro müdürlüğünce kontrol edilen yeni tapu kütükleri, ilgili tapu müdürlüğüne devir ve teslim edilir.

Kadastro güncelleme çalışması yapılan birimlerde, kısmi veya tamamında uygulama yapılmasına bakılmaksızın,

a. İdari yapısını koruyan birimlerde; kütük sayfalarında gerekli düzeltmeler yapılır. Yeni oluşan parseller için birimin son kütüğünün ilk boş sayfasından itibaren tescilleri yapılır.

b. İdari değişiklikle ayrılan birimlerde; ismini koruyan birimin mevcut tapu kütükleri üzerinde gerekli düzeltmeler yapılır ve yeni isim altında idari değişiklik gören birimlerde yeni kütükleri oluşturulur.

c. İdari değişiklikle birleşen birimlerde; ismini koruyan birime ait son kütüğün ilk boş sayfasından itibaren birleşen diğer birime ait parsellerin tescilleri yapılır.

d. Ayrılma sonucu oluşan yeni birimler için yeni tapu kütükleri düzenlenir.

e. Kat mülkiyeti/kat irtifakı tescilli taşınmazların kat mülkiyeti ve ana taşınmaz tapu kütük sayfalarında gerekli düzeltmeler yapılır ve/veya yeni kat mülkiyeti kütükleri oluşturulur.

f. Mevcut tapu kütükleri üzerindeki değişiklikler, kadastro müdürlüğünün yazısına istinaden tapu müdürlüğünce yevmiye alınmak suretiyle yapılır.

g. Yeni tapu kütüğü oluşturulması durumunda; kadastro müdürlüğünce eski tapu kütük sayfaları ile irtibat kurularak eski kütük sayfaları kapatılır.

Daha önce ilgili parselin tapu kütüğü sayfasının beyanlar sütununda yapılan kadastro güncelleme çalışmalarına yönelik belirtmeler güncelleme işlemine ait yevmiye numarasıyla terkin edilir.

Kadastro güncelleme çalışması öncesi davalı olan taşınmazlar ile askı ilânı süresi içinde dava açılan taşınmazların tapu kütük sayfalarının beyanlar hanesine, davanın görülmekte olduğu mahkemenin adı ve dosya numarası yazılır.

Güncellemeye ilişkin parsellerde gerekli düzeltme ve değişiklikler tapu kütüğünde tamamlandıktan sonra, tapu senedi bir defaya mahsus olmak üzere taşınmaz maliklerinin talebi halinde harç tahsil ettirilmeden tapu müdürlüğünce verilir.

Bu çalışmalar sırasında kadastro yönüyle işleme tabi alanlardaki parseller için yüklenici tarafından bir defaya mahsus olmak üzere tapu senedi düzenlenir, kadastro müdürlüğünce kontrol edilir ve maliklerine verilir.

Yeni tapu kütüğü düzenlenmesi durumunda, kadastro müdürlüğünün talebi ile Genel Müdürlükten temin edilecek matbu sürekli formlara yüklenici tarafından basımı yapılır.

Yüklenici, işin her aşamasında yapılan bu çalışmalara teknik destek (personel, araç ve donanım) sağlar.

25. Kayıtların Kapatılması

Askı ilanı sonrasında kadastro müdürlüğü tarafından görevlendirilen personelce yeni tapu kütüğü düzenlenen birimlerde, kesinleşen parsellerin tapu kütüklerine yeni birimi, ada, parsel numaraları eski tapu kütüğünün beyanlar hanesinde belirtmek suretiyle irtibatlandırılarak eski kütük sayfaları kapatılır. Kütüklerin kapatılması kadastro müdürlüğünce, kontrolü de tapu müdürlüğünce yapılır. Kapanan sayfalardaki kısıtlamalar Tapu Sicili Tüzüğü hükümlerince yeni sayfalara taşınır. 2015/4 Sayılı Genelgeye göre salt elektronik ortamda tutulan şerh ve beyanlar yeni sayfalara aktarılmaz. Şerh ve beyanların taşınmasına ilişkin kontroller TAKBİS üzerinden yapılır.

Kat mülkiyeti kurulu parsellerde cins değişikliği sebebiyle taşınmazın arsa vasfına dönüşmesi halinde kat mülkiyeti kütüğü sayfaları kapatılarak ana taşınmaz kütük sayfasında paylı mülkiyet olarak tescil edilir.

Kesinleşen veriler TAKBİS standartlarına uygun olarak veya bu bilgi sistemine dönüştürülebilecek formatta yüklenici tarafından hazırlanarak TAKBİS'e aktarılacak üzere Genel Müdürlük Bilgi Teknolojileri Dairesi Başkanlığına gönderilir.

Kesinleşen kadastral bilgiler kadastro müdürlüğü tarafından coğrafi bilgi sisteminin alt yapısında gösterilmek üzere TAKBİS'e aktarılır.

Yüklenici, işin her aşamasında yapılan bu çalışmalara teknik destek (personel, araç ve donanım) sağlar.

26. Arşivleme

Sayısal bilgiler; Genel Müdürlük bilgi sistemi standartlarına uygun olarak veya bu bilgi sistemine dönüştürülebilecek formatta olmak üzere il, ilçe, köy veya mahalle esasına göre kadastro güncelleme ada rapor çıktıları, cad dosyaları, ham data, ölçü ve hesaplamalar, pafta ve sonuç çıktı ürünlerine ilişkin tüm veriler manyetik ortamında aynı içerikte (2) adet Worm CD hazırlanarak bir (1) adet ilgili kadastro müdürlüğünde, bir (1) adet ise ilgili bölge müdürlüğünde arşivlenir. Arşivlemeye ilişkin işlemler devir işlerine dair ilgili mevzuat hükümleri ile ihale dokümanı eki Özel Teknik Şartname hükümlerine göre yapılır.

Kadastro güncelleme çalışmalarında üretilen tüm teknik ve hukuki bilgi ve belgeler ile kroki ve haritalar, düzenleyen ve kontrol edenler tarafından imzalanır.

Tapu müdürlüğüne devredilecek olan kadastro güncelleme tutanağı, komisyon tutanağı ve ekleri fiziki ve elektronik ortamda, diğer belgeler ise sadece elektronik ortamda gönderilir.

Üretilen tüm bilgi, belge, kroki ve haritalar arşiv mevzuatı hükümlerince arşivlenir.

27. Vergi ve Harç işlemleri

Kadastro güncelleme çalışmalarında tapu kütüğünde tescilli parsellerde hatanın ilgililerin kusuru olmaksızın İdaremizce yapıldığının tespiti halinde düzeltme işlemleri için harç tahakkuk ettirilmez.

Bu çalışmalar sırasında yapılan; elbirliği mülkiyetin paylı mülkiyete çevrilmesi, taksim, mirasın taksimi, ifrazen taksim, yıkılmış olması nedeniyle muhdesatın terkin, Hazine hariç kadastro tespit işlemleri, cins değişikliği işlemleri (bu Genelgenin 29 uncu maddesinin üçüncü fıkrası) ile İdaremiz görevlilerince yapılan hatalar dışında kalan düzeltme işlemleri nedeniyle tahakkuk ve tahsili gereken vergi ve harçların tahsili için ise; yukarıda belirtilen sınıflandırmaya göre işlemin türü, ada/parsel numarası, yüzölçümü ve maliklerini gösterir listeler kadastro müdürlüğünce (Genelge eki Ek-10) Kadastro/Kadastro Güncelleme Çalışmalarında Harca Konu İşlemler Cetveli düzenlenir,, tescilden itibaren 1 ay içinde tapu müdürlüğünce maliye kuruluşuna bildirilir.

2'nci fıkra kapsamında kalan taşınmazların beyanların sütununa tapu harcı ile vergilerin tahsili için maliye kuruluşuna bildirim yapıldığına yönelik belirtme yapılır. Harcın tahsil edildiğine ve verginin ödendiğine ilişkin belgeleme yapılmaksızın talebe bağlı yeni tapu işlemi yapılmaz.

Gerçek ve tüzel kişiler (Hazine hariç) adına tespiti yapılan taşınmazlardan emlak vergisi değeri bulunmayan taşınmaz malların kadastro harcına esas değerleri (matrahları) ile harç miktarları 3402 sayılı Kanunun 36 ıncı maddesi ve "Emlak Vergisi Değeri Bulunmayan Taşınmaz Malların Kıymetinin Takdiri Hakkında Yönetmelik" hükümleri uyarınca tespit edilerek kadastro güncelleme tutanaklarına yazılır.

Kadastro güncelleme çalışmalarında, 3402/22-a ve 3402/Ek-1 maddesi kapsamında yapılan çalışmalar için harç tahakkuk ettirilmez.

28. Matbu Belgelerin Düzenlenmesi ve Değiştirilmesi

Kadastro güncelleme çalışmalarında, Genel Müdürlükçe belirlenen matbu belge ve formlar kullanılır. Belgelerin şekil ve içeriğinde Genel Müdürlükçe değişiklik yapılabilir. İzin verilmedikçe, belgeler diğer gerçek ve tüzel kişilerce basılamaz ve kullanılamaz.

Tapu kütüğü, tutanak ve matbu belgeler, kalıcı siyah veya mavi mürekkeple ya da şekil ve içeriğinde değişiklik yapılmamak kaydıyla elektronik ortamda nokta vuruşlu yazıcılarla oluşturulabilir.

29.Kadastro Güncelleme Alanında Talebe Bağlı Diğer Hizmetlerin Karşılanması

Çalışma yapılan birimde iyileştirme dönüşüm yapılmak suretiyle sisteme atılabilecek nitelikteki parsellerde talepler mevzuatınca karşılanır. Kadastro güncelleme çalışmalarına tâbi parsellerle ilgili talebe bağlı diğer hizmetler, teknik yönden bir sakınca bulunmaması halinde kadastro teknik mevzuatınca karşılanır ve ilgisine verilecek belgelerde "3402 sayılı Kadastro Kanunun 22'nci maddesi kapsamında kadastro güncelleme çalışmasına tâbi olduğu" hususu belirtilir.

30. İyileştirme, Dönüşüm ve Sayısallaştırma Kapsamında Yapılacak Çalışmalar

Bu kapsamda yapılacak çalışmalar ihale dokümanları içerisinde yer alan Sayısallaştırma Çalışmaları Özel Teknik Şartnamesi hükümlerine göre yürütülecektir.

31. Detay Ölçmelerinde LİDAR, İHA vb. Yöntemlerin Kullanılması

Bu kapsamda yapılacak çalışmalar, 24.09.2018 tarih ve 2717669 sayılı LİDAR talimatı ile 14.12.2018 tarih ve 4032591 sayılı İHA talimatı ekindeki teknik esaslara göre yürütülecektir.

32. Merkez Arşivine ve/veya Bölge Müdürlüğüne Gönderilecek Belge Ve Bilgilerin Düzenlenmesi

Kadastro güncelleme çalışmaları kesinleşmiş olan (askı ilan süresinin bitimini takiben) kadastro ve tapu sicil bilgileri, 26. maddede belirtilen esaslar doğrultusunda yüklenici firma tarafından idarenin belirleyeceği bilgi sistemine uygun halde, manyetik ortamda ve çıktı olarak yüklenici tarafından kadastro müdürlüğüne teslim edilecektir.

Yüklenici bu ihale kapsamında kullandığı uygulama yazılımının (tasarruf) son versiyonunu yazılım lisansı ile birlikte Kadastro Müdürlüğüne teslim edecektir.

Sayısal bilgiler, TAKBİS standartlarına uygun olarak veya bu bilgi sistemine dönüştürülebilecek formatta olmak üzere il, ilçe, köy veya mahalle esasına göre bilgisayar kayıtları, ada rapor çıktıları, paftaları ile ikinci nüsha tapu kütükleri kadastro müdürlüğünce, uygulamaya giren parsellerin tapu sicilindeki düzeltmelerini gösteren listeler ise tapu müdürlüğünce, arşiv ve devir işlerine dair ilgili mevzuat hükümlerine göre Bölge Müdürlüğüne veya Genel Müdürlüğe gönderilir.

33. Kadastro ve Tapu Sicil Verilerinin Bilgi Sistemine Hazır Hale Getirilmesi

Kadastro güncelleme çalışmaları sonucunda üretilen sayısal kadastro ve tapu sicil bilgileri TKGM'nin bilgi sistemi standartlarına ve kadastro müdürlüğünün kullandığı CAD programına uygun olacaktır.

Üretilen sayısal bilgiler ile arşiv amaçlı tüm bilgiler ilgili mevzuatlarına uygun olarak kağıt ortamında da ayrıca hazırlanarak kadastro müdürlüğüne teslim edilecektir.

Kadastro güncelleme çalışmaları sonucunda üretilen bilgiler, yüklenici tarafından Mekansal Gayrimenkul Sistemi (MEGSİS) veri modeline uygun olarak hazırlanacak ve kadastro müdürlüğüne teslim edilecektir. Bu bilgilerin MEGSİS'e uygunluğu ve aktarımı proje sürecinde kadastro müdürlüğünce yapılacaktır. Tescil sonrası kesinleşen kadastral verilerin MEGSİS'e aktarıldığına dair kadastro müdürlüğünce tutanak düzenlenecek ve işin geçici kabul işlemlerini yürüten komisyona sunulacaktır. Verinin MEGSİS'e uygunluğu veya aktarımında sorun yaşanması durumunda kadastro müdürlüğünce gecikmeksizin Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Bilgi Teknolojileri Dairesi Başkanlığı ile irtibata geçilir.

Üretilen tapu sicil bilgileri TAKBİS ortamına aktarılacaktır. Bu bilgilerin uygunluğu ve aktarımı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Bilgi Teknolojileri Dairesi Başkanlığına firmaca yaptırılır.

Bunun dışında kadastro mevzuatı kapsamında tapu müdürlüğüne kağıt ortamında teslim edilmesi gereken arşiv ve diğer amaçlı tüm bilgiler manyetik ortamda sunulan bilgilerle birebir aynı olacak, ilgili mevzuatlarına uygun olarak ve uygulamada kullanılan formatta (örneğin tapu kütükleri yasal yapısında kütük formatında) ayrıca hazırlanarak kadastro müdürlüğüne teslim edilecektir.

Kadastro güncelleme çalışmaları sonucunda üretilen paftalar TKGM Harita Bilgi Bankasına meta data olarak yüklenici tarafından kadastro müdürlüğü gözetiminde girilecektir.

34. Proje Kapsamındaki Çalışma Alanında Yapılan İşlerin Tamamlanması ve İşin Kabulü

Sözleşme konusu iş tamamlandığında, yüklenici, işin teslim alınarak kabul işlemlerinin yapılmasını isteyen bir dilekçe ile kadastro müdürlüğüne başvurur. Yapılan işler, kadastro müdürü tarafından verilecek talimat üzerine kontrol elemanlarınca ön incelemeden geçirilir.

Bu inceleme sonucunda kontrol elemanları işlerin durumunu inceleyerek mevcut haliyle sözleşme ve eklerinde belirtilen şartlara uygun olarak tamamlandığını veya tamamlanmamış olsa bile teslim alınması istenen işte, işin fonksiyonelliğine önemli ölçüde zarar verecek bir durumun olmadığını ve İdarenin ihtiyacını karşılama açısından bu haliyle kabul edilebilir olduğunu tespit ederse, işin tamamlanmış veya listelenen eksiklikleri ile tamamlanmış sayılabileceğini İdareye bildirir. Bu durumda idare en az üç (3) kişiden oluşan bir kabul komisyonu kurar ve kabul aşamasına geçer.

Geçici kabulleri yapılan ve sözleşmede belirtilen Kusur Sorumluluk Süresi tamamlanan projelerin kesin kabulünün yapılması için Yüklenici tarafından Kadastro Müdürlüğüne müracaat edilmesi halinde bölge müdürlüğünce, biri başkan olmak üzere en az 3 kişiden oluşan Kesin Kabul Komisyonu oluşturulur.

Oluşturulan komisyon tarafından kesin kabul işlemleri yapılarak 5 nüsha Kesin Kabul Tutanağı düzenlenir ve Bölge Müdürlüğünün onayına sunulur.

Komisyonca yapılacak kesin kabul işlemleri aşamasında, Kusur Sorumluluk Süresi içerisinde kesin kabule engel olabilecek eksik, kusur ve arızaların tespiti halinde, sonucuna göre (varsa eksik veya fazla ödeme için) geçici kabul hesap raporu şeklinde Kesin Kabul Hesap Raporu düzenlenir.

Yüklenici başvurusunda gecikmiş olur veyahut işi süresinde kabule elverişli duruma getiremezse, sözleşmeye göre işin bitmesi gereken veya Kusur Sorumluluk Süresinin tamamlandığı tarihte kontrol teşkilatı veya idarece görevlendirilecek iki eleman tarafından iş, yerinde incelenerek o günkü durum bir tutanakla tespit edilir. Bu inceleme sırasında yüklenicinin veya vekilinin de hazır bulunması gereklidir. Yükleniciye yapılacak tebligata rağmen kendisi veya vekili gelmezse kontrol teşkilatı veya idare bu incelemeyi tek taraflı olarak yapar ve düzenlenen tutanakta bu husus belirtilir.

Yapılan işte kusur ve eksikliklerin bulunması halinde, bunların giderilmesi için belirlenen sürenin sonunda, yüklenici bulunsun veya bulunmasın, durum kontrol teşkilatı tarafından düzenlenecek bir tutanakla tespit edilir.

35. Diğer Hususlar

35.1. Yüklenici Tarafından Karşılanacak Giderler

Yapım, kontrol ve komisyon çalışmaları kapsamında işin mahiyetine göre oluşturulan ekiplerin (teknisyen/tekniker, fen/tasarruf kontrol memuru, kadastro üyesi, kontrol mühendisi/mühendis, kadastro müdürü, muhtar ve bilirkişiler) ulaşım, iye ve konaklama ihtiyaçları ile muhtar ve bilirkişi ücretleri yüklenici tarafından karşılanacaktır.

35.2. Şantiyeler

Yüklenici tarafından işin yürütülmesi için oluşturulacak şantiye ortamı yer tesliminden itibaren en geç 30 gün içerisinde, görevlilerin ihtiyaçlarını karşılamasına imkan tanıyacak şekilde donatılmalı ve sözleşme süresince sürdürülmelidir. Bu kapsamda görevlilerin kalacakları mekanlar da tuvalet, banyo, mutfak, yatakhane, çalışma ve dinlenme ihtiyaçları için ayrı ayrı bölümler bulunmalıdır.

Yemekhane ortamı sıhhi ve hijyenik olarak düzenlenmelidir. Yemekler hijyenik ve kabul edilebilir nitelikte olmalıdır. Yemek listesi TKGM internet sitesinde yayınlanan liste esas alınarak hazırlanacak ve aylık olarak yayınlanacaktır.

Banyolarda çamaşır makinesi, sıcak su ve duş bulunmalıdır. Tuvaletler temiz ve hijyenik olmalı, su, sabun ve kağıt havlu bulunmalıdır.

Yatakhanelerde yataklar temiz ve düzgün olmalı, yatakhanelerdeki her odada üç kişiden fazla yatak olmamalıdır. Çalışma ve dinlenme bölümleri personelin rahat olarak hareket etmesine imkan sağlayacak şekilde düzenlenmelidir.

35.3 İşin Yürütülmesi

Kontrol Mühendisi işin süresinde ve mevzuatına uygun şekilde yürütülmesinden ve bitirilmesinden Kadastro Müdürüne karşı sorumludur.

Bu amaçla;

Bu iş için süreye bağlı olarak şantiyede görev alması gereken yüklenici elemanlarının yeterli sayıda ve nitelikte olup olmadıklarını denetler, yetersiz gördüğü elemanın değiştirilmesini gerekçeli bir rapor ile kadastro müdürlüğüne sunar. Kadastro Müdürü bu raporun içeriğini inceleyerek gerekli gördüğü takdirde bir üst yazı ile proje müdürüne sunar. Proje Müdürünün talimatı doğrultusunda, yükleniciden elemanı olan veya yüklenicinin iş gücünü oluşturan bir çalışanın işine son vermesini isteyebilir. Yüklenici bu şahsın 7 (yedi) gün içinde sahayı terk etmesini ve sözleşme kapsamındaki işlerle bağlantısının kalmamasını sağlar.

Kontrol Mühendisi, işin yapılabilmesi için gerekli görülen Yüklenicinin makine, teçhizat ve diğer ekipmanın yeterli nitelik ve miktarda olup olmadığını denetler.

Kadastro Müdürü ve kontrol mühendisi tarafından uygulama ekiplerine (Hem kadastro Müdürlüğü personeli hem de yüklenici personelinin takibi) iş dağıtımı günlük olarak yapılacak ve her günün sonunda üretilen işlere ait veriler teslim alınacaktır. Bu bilgiler elektronik ortamda tutulacak ve web ortamında izlenebilecek ve değerlendirilecektir.

Ayrıca yüklenici tarafından yapılan arazi ölçülerine ait ham datalar günlük olarak tarih ve versiyon numarası verilmek suretiyle kaydedilerek kontrol mühendisi tarafından teslim alınacaktır.

Her türlü kontrol işlemleri (sınırlandırma, ölçü, tutanak v.s.) günlük olarak yapılacak ve tespit edilen eksiklikler hemen tamamlattırılacaktır.

Uygulama alanındaki parseller için; Uydu görüntüleri, Ortofoto haritalar ve fotogrametrik haritalar üzerinden kesinlikle ölçü alınmayacak, bu haritalar görüntü, kontrol, navigasyon ve planlama amaçlı kullanılacaktır. Ancak sayısal Ortofoto haritalar/ Ortofoto Web servisleri, 3402 Sayılı Yasanın

22/a Maddesi uygulamalarında; uygulama öncesi karar destek süreçlerinde, uygulama sırasında kalite ve bütünlük kontrollerinde, uygulama sonrasında yasal boyutuna altlık oluşturmak amacıyla kullanılacaktır.

Tasarruf (kullanım krokisi) ve ölçü krokileri orijinal olarak arazide tutulacak, bilgisayar çıktısı alınmayacaktır. Arazide hazırlanan Tasarruf ve ölçü krokileri orijinal evrakları ile birleştirilerek muhafaza edilecektir.

35.4 Araç Gereç ve Donanım

Yüklenici Sözleşmenin yürütülebilmesi için asgari olarak gerekli görülen aşağıdaki ekipmanı sağlayacaktır;

- 2 adet standart sapması 10 CC veya daha hassas elektronik takeometre ve bunlara ait yeterli sayıda ek donanım (reflektör, telsiz vb.)
- 6 adet çift frekanslı TUSAGA Aktif (CORS-TR) sistemiyle uyumlu çalışabilen Real Time Kinematik alım için yeterli teknik özellikte GNSS alıcısı ve bunlara ait yeterli sayıda ek donanım
- 5 adet yüksek teknik kapasiteli bilgisayar ve her bilgisayara bir yazıcı,
- 1 adet A0 plotter ve 1 adet A0 scanner
- Kadastro Güncelleme çalışmalarına uygun ve TAKBİS veri tabanı yapısında bilgi üreten yazılım lisansı, (bütün bilgisayarlar lisanslı yazılım programı kullanacaktır.)
- İşin geçerli olduğu süre boyunca hazır bulundurulacak olan, işin gerçekleştirilmesi aşamalarında kullanılmak üzere **2 adet hafif ticari araç** Yüklenici tarafından temin edilecektir.

Ayrıca Yüklenici her ekibe idarenin yazılı talebinden itibaren en geç 5 gün içinde ekip aracı tahsis edecektir. Bu araç en fazla 5 yaşında, uygulama ekibi personelini taşımaya uygun olacak ve içerisinde çalışmalarda kullanılan programların yüklü olduğu arazi bilgisayarı veya dizüstü bilgisayar, printer v.b cihazların çalıştırılabileceği çevre donanımları, internet bağlantısı ile GPS, elektronik alet, çelik şerit metre, sınır işaretlemek için gerekli malzemelerin bulundurulacağı şekilde bölümlendirilerek düzenlenecektir.

Ancak, işin niteliğine ve gidişatına göre işin zamanında tamamlanabilmesi için, İdare Yükleniciden ilave ekip kadar donanım isteyebilecektir.

35.5 Sözleşmenin Yürütülmesi İçin Gereken Kilit Personel

Yüklenici Sözleşmenin yürütülmesi için gereken aşağıda her bir sözleşme paketi için sayıları verilen Kilit personeli sağlayacaktır.

Sözleşme Referans No	Proje Yöneticisi Sayısı	Arazi ve büro işlerinden sorumlu Mühendis Sayısı	Kadastro Uzmanı Sayısı	Teknisyen /tekniker Sayısı
MRS-ANM II	1	4	1	5

Sözleşme aşamasında sadece ilgili sözleşme paketine ait personel sayısı sözleşme metninde yer alacaktır.

Yukarıda listesi verilen kilit personelin özellikleri aşağıda verilmiştir.

Proje Yöneticisi Özellikleri;

- Harita, Harita-Kadastro (Jeodezi-Fotogrametri), Geomatik Mühendisi olmak (Diploma veya mezuniyet belgesi ile ihalenin yapıldığı yıla ait ilgili meslek odası üye kayıt belgesinin sunulması zorunludur.)
- En az 5 yıl deneyimli olmak (ilgili meslek odası üye kayıt belgesi ya da kamuda çalışmış olanlar için kamu hizmet cetveli ile belgelenecek)

Yöneticilik deneyiminin belgelenmesi için;

- Özel sektörde, Harita Kadastro Mühendislik hizmetleri kapsamında; en az 3 yıl süre ile gerçek kişi olarak veya şirketlerde yönetim kurulu başkanı veya şirketlerde müdür olarak çalışmış olmak, (Ticaret sicil memurluğundan alınacak yazı ile belgelenecektir.)

veya

- Kamu sektöründe, Harita Kadastro Mühendislik hizmetleri kapsamında; en az 3 yıl süre ile kontrol mühendisi, kontrolden sorumlu mühendis (yetkili kontrol mühendisi) başmühendis, müdür yardımcısı, müdür veya daha üst görevlerde asil ya da vekil olarak çalışmış olmak, (kamu hizmet cetveli ile belgelenecek)

ya da

- Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Kadastro Dairesi Başkanlığınca ihalesi yapılan işlerde en az 5 yıl süre ile Harita Mühendisi olarak çalışmış olmak. (TKGM den alınacak görev yazısı ile belgelenecek)

Mühendis Özellikleri;

- Harita, Harita-Kadastro (Jeodezi-Fotogrametri), Geomatik Mühendisi olmak, (Diploma veya mezuniyet belgesi ile ihalenin yapıldığı yıla ait ilgili meslek odası üye kayıt belgesinin sunulması zorunludur.)
- Kilit personel listesinde istenen mühendislerin 2 yıl deneyimli olması.(ilgili meslek odası üye kayıt belgesi ya da kamuda çalışmış olanlar için kamu hizmet cetveli ile belgelenecek) Ayrıca ihalenin yapıldığı yıla ait Oda Sicil Kaydının da bu belgelere eklenmesi gerekmektedir.

SÖZLEŞME REF. NO: MRS-ANM II

Özgen Sadu ÇAĞLAR
Daire Başkanı

KAPLAN HARİTA MÜH. LTD. ŞTİ.
Fevzi Çakmak Sokağı No: 19 ANKARA Tel: (0312) 232 46 82
Mithatpaşa V.D. 498 007 4435
Ank. Tic. Sicil No: 124826 Ank. Tic. Odası: 51/1830
Sermayesi: 800.000.00 TL - Ödenen: 800.000.00 TL
e-mail: kaplanharita@hotmail.com web: www.kaplanharita.com

SEBİL MÜHENDİSLİK MÜŞAVİRLİK
Proje TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Merkez: Balgat Mah. Mevlana Bulvarı 139/A Daire: 65
Tel: 0312 473 51 31-32 Fax: 0312 473 51 30 Çankaya - ANKARA
Hittit Vergi Dairesi: 757 076 2464
sebatproje@sebatproje.com.tr

Kadastro Uzmanı;

- İş bitirme olarak kabul edilen kadastro ve/veya yenileme, işlerinde en az 10 yıl süreyle teknik personel olarak çalışmış olmak ve bu hizmetini belgelemek.

Tekniker / teknisyen;

- Üniversitelerin 2 yıllık tapu-kadastro veya harita-kadastro bölümlerinden veya Tapu Kadastro Meslek Lisesi veya meslek liselerinin tapu, harita, kadastro bölümlerinden mezunu olduğunu belgelemek. (mezuniyet belgesi) veya kamuda harita, kadastro hizmetleri kapsamında tekniker/teknisyen olarak çalıştığını hizmet belgesi ile belgelemek.
- En az 2 yıl deneyimi olmak. (mezuniyet belgesi veya kamuda çalışmış olanlar için kamu hizmet cetveli ile belgelenecek)
- Üniversitelerin Harita, Harita-Kadastro, Jeodezi ve Fotogrametri, Geomatik Mühendisliği bölümünden mezun olanlar, süre aranmaksızın 2 yıl deneyimli tekniker/teknisyen konumunda personel olarak değerlendirilebilir.

Deneyimler ihale tarihi itibarıyla yıl olarak değerlendirilecektir.

İşin niteliğine ve gidişatına göre işin zamanında tamamlanabilmesi için, İdare Yükleniciden ilave personel isteyebilecektir.

Yüklenicinin ihale kapsamında çalıştıracığı personel, çalışmalara başlanmadan önce ilgili Tapu ve Kadastro Bölge Müdürlüğü tarafından 5 is günü süre ile Kadastro Güncelleme konusunda eğitime tabi tutulacaktır.

EK-1: Teslim Edilecek Bilgi ve Belgeler

Yüklenici, kadastro müdürlüğüne aşağıdaki bilgi ve belgeleri belirtilen şekilde teslim edecektir.

Ayrıca, **yüklenici bu ihale kapsamında kullandığı uygulama yazılımının (tasarruf) son versiyonunu yazılım lisansı ile birlikte Kadastro Müdürlüğüne teslim edecektir.**

Jeodezik Belgeler

Jeodezik ölçü ve hesaplamalarına ilişkin dökümanlar; 4 adet Jeodezik Hesap Dosyası/Cildi ve 4 adet Manyetik Ortamda (TKGM, TKBM, KM ve Yüklenici) aşağıda içeriği ve şablonu açıklandığı şekilde hazırlanacaktır.

Jeodezi Hesap Dosyası/Cildi İçeriği

A. Proje Genel Dosyaları

1. İş Yapım Raporu (Yüklenici imzalı)
2. İş Kontrol Raporu (Kontrol Mühendisi imzalı)
3. İş alanı pafta indeksi (1/1000 veya 1/5000'lik)
4. Kanava (A4 boyutunda iş alanını ve YKN'leri genel olarak gösterir kanava)
5. C derece YKN'ler için Son Nokta Numaraları Listesi (HBB'den Alındığını Gösterir

Belge)

6. Proje kapsamında dayanak noktası olarak kullanılan Onaylı Nokta Değerleri (TUSAGA-Aktif, TUTGA, Onaylı C derece YKN, Yükseklik Belirleme Dayanak TUDKA noktaları vs. onaylı değerleri)
7. Sıralı Koordine Özet Çizelgesi (Yüklenici ve Kontrol Mühendisi imzalı)(EK-1)
8. ITRF datumu ile proje altlıklarının tescilli olduğu datumlar arasında yapılan 2 boyutlu dönüşüm parametresi (Yüklenici ve Kontrol Mühendisi İmzalı)
9. ITRF datumundaki hesaplamalar için dayanak noktası olarak kullanılan TUTGA ve onaylı C derece YKN'ler arasında yapılan 3 boyutlu uyuşum testi hesabı (Yüklenici ve Kontrol Mühendisi İmzalı)

B. Konum Hesabı ve Kontrolü Dosyaları

1. C1 ve C2 derece YKN Üretimi

- i. Kanava (A4 boyutunda düzenlenmiş, kullanılan TUSAGA-Aktif / TUTGA / C derece YKN'leri genel olarak gösterir kanava)
- ii. Üçgen Kapanmaları (Manyetik Ortam)
- iii. Serbest Dengeleme (Manyetik Ortam)
- iv. 3 boyutlu uyuşum testi (TUTGA veya onaylı C derece YKN'ler Dayanak Noktası olarak kullanıldığında)
- v. Dayalı Dengeleme (Manyetik Ortam)
- vi. Ölçü Epok Koordinatları (Grid-Kartezyen-Coğrafi olarak düzenlenmiş, Yüklenici ve Kontrol Mühendisi imzalı_EK-2)
- vii. Hız Hesabı Raporu (Yüklenici ve Kontrol Mühendisi imzalı_EK-3)
- viii. Referans Epok Koordinatları (Grid-Kartezyen-Coğrafi olarak düzenlenmiş, Yüklenici ve Kontrol Mühendisi imzalı_EK-4)

2. C3 derece YKN Üretimi

- i. Kanava (A4 boyutunda düzenlenmiş, kullanılan TUSAGA-Aktif / TUTGA / C derece YKN'leri genel olarak gösterir kanava)
- ii. Üçgen Kapanmaları (Manyetik Ortam)
- iii. Serbest Dengeleme (Manyetik Ortam)
- iv. 3 Boyutlu Uyuşum Testi (TUTGA veya onaylı C derece YKN'ler
- v. Dayanak Noktası olarak kullanıldığında)
- vi. Dayalı Dengeleme (Manyetik Ortam)
- vii. Ölçü Epok Koordinatları (Grid-Kartezyen-Coğrafi olarak düzenlenmiş, Yüklenici ve Kontrol Mühendisi imzalı)
- viii. Hız Hesabı Raporu (Yüklenici ve Kontrol Mühendisi imzalı)
- ix. Referans Epok Koordinatları (Grid-Kartezyen-Coğrafi olarak düzenlenmiş, Yüklenici ve Kontrol Mühendisi imzalı)

3. C derece YKN Kontrol Ölçüleri Değerlendirmesi

- i. Kontrol Ölçüleri Dayalı Dengeleme (Manyetik Ortam)
- ii. Kontrol Ölçüleri Sonuç Karşılaştırma Tablosu (Yüklenici ve Kontrol Mühendisi İmzalı)

C. Yükseklik Hesabı ve Kontrolü Dosyaları

- i. Yükseklik Hesabı İş Yapım Raporu (Yüklenici imzalı_Konum hesabı raporunda Yükseklik Hesabı raporlanmış ise ayrı bir Yükseklik Hesabı Raporuna gerek yoktur)
- ii. Yükseklik Hesabı Kontrol Raporu (Kontrol Mühendisi imzalı_Konum hesabı kontrolü raporunda Yükseklik Hesabı kontrolü de raporlanmış ise ayrı bir Yükseklik Hesabı Raporuna gerek yoktur)
- iii. Proje kapsamında üretilen C derece YKN'lerin Helmert Ortometrik Yükseklik değerlerini gösterir Koordinat Listesi
- iv. Hesaplamalarda Dayanak Noktası olarak kullanılan Türkiye Ulusal Düşey Kontrol Ağı (TUDKA) Noktalarının onaylı değerleri
- v. Geometrik Nivelman Hesaplamaları Özet Çıktıları (Proje kapsamında Geometrik Nivelman yapılmış ise; TUDKA dayanak noktaları arası yapılan kontrol nivelmanı, Duvar noktası olan TUDKA noktalarının yere indirgeme, YKN'ler arası yapılan geometrik nivelman ölçüleri özeti ve dengeleme hesapları çıktıları)
- vi. Geometrik Nivelman Hesaplamaları ve Dataları (Proje kapsamında Geometrik Nivelman yapılmış ise; yapılan Geometrik Nivelman ölçüleri, lup kapanmaları ve dengeleme hesaplarını içeren Manyetik Ortam)
- vii. GNSS Nivelman Çıktıları (Proje kapsamında GNSS Nivelmanı yapılmış ise; Tek noktadan GNSS Nivelmanı Dengelemesi, GNSS Nivelman Koordinatları, GNSS Nivelmanı Güzergâh Dengeleme Hesabı ve GNSS Nivelmanı ile belirlenen Yükseklik Değerleri)
- viii. Yüzey Hesabı Çıktıları (Yüzey Dayanak Noktaları olan Jeoid Dayanak Noktaları (JDN) Listesi, Dayanak Noktaları Uyuşum Testi, Dayanak Noktalarından oluşturulan yüzey parametreleri bilgisi (Lokal Jeoid, İyileştirilmiş Türkiye Jeoid Yüzeyi vs.))
- ix. Oluşturulan Yüzey ile Proje Kapsamında üretilen C derece YKN'lerin Yükseklik Hesabı Çıktıları.

D. Diğer Dosyalar

- i. Proje kapsamında üretilen C derece YKN'ler için GNSS Ölçü Kayıt Çizelgesi (Manyetik Ortam)
- ii. Proje kapsamında üretilen C derece YKN'ler için Röper Krokileri (Manyetik Ortam)

Manyetik Ortam (CD/DVD vb.) Sureti İçeriği

1. Proje kapsamında hazırlık çalışmaları esnasında düzenlenen taslak İstikşaf ve GNSS Ölçü

SÖZLEŞME REF. NO: MRS-ANM II

Özgen Sadu ÇAGLAR
Daire Başkanı

KAPLAN HİTİT VE İNŞ. LTD. ŞTİ.
Fevzi Çakmak Sok. No: 1/1 ANKARA Tel: (0312) 232 45 82
Etiler/Beşiktaş V.D. 068 007 4485
Ank. Tic. Sicil No: 24826 Ank. Tic. Odası: 51/1860
Sermayesi: 800.000.00 TL - Ödenen: 800.000.00 TL
e-mail: kaptanharta@hotmail.com web: www.kaptanharta.com

SEBAT MÜHENDİSLİK MÜŞAVİRLİK
TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Proje
Merkez: Bağıt Mah. Mevlana Bulvarı 139/A Daire: 65
Tel: 0312 473 51 31-32 Fax: 0312 473 51 30 Çankaya - ANKARA
Hitit Vergi Dairesi: 757 076 2464
sebatproje@sebatproje.com.tr

- Planı Kanavaları ile işin tamamlanması ile birlikte kesinleşen YKN, GNSS Ölçüleri ve Nivelman Kanavaları
2. Proje kapsamındaki Jeodezi çalışmalarına ilişkin data ve hesaplamalar (Hesap dosyaları, RINEX ve Nivelman Dataları vb)
 3. TKGM Harita Dairesi Başkanlığı web sitesinde yayınlanan Harita Bilgi Bankası (HBB) Arşiv Formatı Dosyaları
 4. Hesap Dosyası/Cildinin içeriğinde bulunan dosyalar (Genel Dosyalar, Konum Hesabı, Yükseklik Hesabı, Diğer Dosyalar ve Kanavalar şeklinde 5 ayrı klasör ve içeriği dosya sıralaması ile) sayısal olarak manyetik ortamda teslim edilecektir.

Çalışmalarda Fotogrametrik Yöntem Kullanılması halinde Teslim Edilecek Belgeler:

Aşağıda yer alan tüm veri ve belgeler manyetik ortamda (CD/DVD, harici disk vb.) 4 kopya (TKGM, TKBM, KM ve Yüklenici) olarak teslim edilecektir.

1. Kamera/Sensör/Kalibrasyon Bilgileri
2. Hava fotoğrafları (jpeg/tif formatında)
3. Resim Orta Noktası Koordinatları (IMU)
4. Dengelenmiş Dış Yöneltilme Parametreleri (EO)
5. Planlanan uçuş ve gerçekleşen uçuş raporu (Yer Örnekleme Aralığı (YÖA), Bindirme Oranları vb. içerecektir)
6. Çalışma sınırı, fotogrametrik bloklar, paftalar, fotoğraf orta nokta koordinatları ve yer kontrol noktalarını gösterir kanava (Cad formatında)
7. Fotogrametrik dengeleme hesabı
8. Mozaik ve 1/1000 ölçekli Pafta ismine göre adlandırılmış Sayısal Arazi Modeli(Geotif ve ecw formatında), Sayısal Yüzey Modeli (Geotif ve ecw formatında) ve Nokta bulutu verileri (.las formatında)
9. Kadastro Müdürlüklerine verilmek üzere Sayısal Vektör Harita (Cad formatında)
10. Mozaik ve 1/1000 ölçekli Pafta ismine göre adlandırılmış Ortofoto Haritalar (Geotif ve ecw formatında)
11. Fotogrametrik harita üretim süreçleri iş yapım ve kontrol raporu (Yüklenici ve Kontrol Mühendisi imzalı)
12. Üretimde kullanılan yer kontrol noktası koordinatları

Çalışmalarda LİDAR Yöntem Kullanılması halinde Teslim Edilecek Belgeler:

1. Yer kontrol ve Poligon Noktalarının ITRF96 koordinat sistemindeki Üç boyutlu koordinatları,
2. LIDAR/ GNSS/IMU/ Odiometre/Fotoğraf/video/mozaik görüntü vb. orijinal ham veriler,
3. LIDAR ölçümlerine ilişkin CAD ortamındaki güzergâh bilgileri,
4. Temizlenmiş, sınıflandırılmış, dengelenmiş/dönüştürülmüş ve LAS formatında tile edilmiş ülke koordinat sistemindeki üç boyutlu LİDAR verileri,
5. LIDAR verilerinden elde edilen ülke koordinat sisteminde, BÖHHBÜY'nde belirtilen CAD ortamındaki üç boyutlu vektör detaylar,
6. Kullanılan yazılımların özelliklerine göre varsa, boresight kalibrasyonu, öteleme, dönüklük

- ve ölçeği de içeren dönüşüm (dengeleme) parametreleri,
7. LIDAR ölçmelerinde kullanılan yazılım ve donanımlar hakkında bilgiler, algılayıcı sistemlerin özellikleri, ölçme planı, dengeleme/dönüşüm işlem sonuçları, BÖHHBÜY'nin 46, 81-95 maddelerine göre yapılan karşılaştırmalar ile LIDAR verilerinden üretilen sayısal parsel sınırları ve detayların hangi aşamalarda hangi yöntemlerin kullanılarak oluşturulduğuna ilişkin hazırlanacak detaylı bir rapor,
8. Teslim edilen veriler ile kontrol ölçüleri, kontrol raporları((Yüklenici ve Kontrol Mühendisi imzalı), diğer bilgi ve belgeler

Diğer Jeodezik Belgeler

1. Nirengi, Poligon kanavaları (iki nüsha) (KM/BM)
2. Nirengi, Poligon Noktaları röper krokileri (iki nüsha) (KM/BM)
3. Nirengi, Poligon işleri orijinal (ham) ölçüleri (bir nüsha) (KM/BM)
4. Nirengi, Dengeleme hesapları (bir nüsha) (KM/BM)
5. Poligon hesapları (bir nüsha) (KM)
6. Nirengi, Poligon uzunluk ölçü ve indirgeme çizelgeleri (bir nüsha) (KM)
7. Nirengi, Poligon koordinat özet çizelgesi (iki nüsha) (KM/BM)
8. Nirengi nokta numaraları indeksi (iki nüsha) (KM/BM)

Diğer Belgeler

1. Ada bölüm krokileri (iki nüsha) (KM/BM)
2. Ada izleme/Ada Değişim cetvelleri (iki nüsha) (KM/BM)
3. Sınırlandırma Krokileri (iki nüsha) (KM/BM)
4. Ölçü krokileri (iki nüsha) (KM/BM)
5. İyileştirme ve Dönüşüm krokileri (KM)
6. Sayısallaştırma Düzeltme Krokisi
7. Sayısallaştırma Zemin İnceleme Tutanağı
8. Sayısallaştırma Düzeltme Raporu
9. Sayısallaştırma Raporu
10. Sayısallaştırma İtiraz Sonuç Raporu
11. Parsel köşe detay noktaları orijinal ölçüleri(ham data) (iki nüsha) (KM/BM)
12. Parsel köşe detay noktaları koordinat özet çizelgesi (iki nüsha) (KM/BM)
13. Yüzölçüm hesap çizelgeleri (iki nüsha) (KM/BM)
14. Dönüşüm hesapları (iki nüsha) (KM/BM)
15. Kadastro Haritası ve Cd'si (KM)
16. Ada raporları ve CD'si(iki adet) (KM/BM)
17. Yapım, kontrol ve onay raporları.(Genel kontrol raporu, kontrol sonuç raporu vb.) (KM/BM)
18. Eski/Yeni Ada ve Parsele Sıralı Ada ve Parsel Değişim Tablosu (iki nüsha) (KM/BM)

19. Kesin Askı ilanı (iki nüsha) (fiziki gönderilmeksizin CD vb. elektronik ortamda TM gönderilir) (KM/BM)
20. Güncelleme Tutanakları, Komisyon tutanakları (TM)
21. Değişim ve Karşılaştırma Cetvelleri (iki nüsha) (KM/BM)
22. Yüzölçümü Dengeleme Cetveli (iki nüsha) (KM/BM)
23. Kesinleştirilen Parsellere Ait Liste (fiziki gönderilmeksizin CD vb. elektronik ortamda TM gönderilir.) (KM/BM)
24. Davalı Parsellere Ait Liste (fiziki gönderilmeksizin CD vb. elektronik ortamda TM gönderilir.) (KM)
25. Kadastro/Kadastro Güncelleme Çalışmalarında Harca Konu İşlemler Cetveli
26. Güncelleme çalışmasında düzenlenmesi gereken diğer bilgi ve belgeler,
27. Tapu kütükleri (**Yeniden oluşturulmuş ise**)

Ayrıca güncelleme çalışmalarında kullanılan bilgi ve belgeleri arşiv genelgesine göre ilgili dosyasına konulacaktır.

Kadastro güncelleme çalışmaları kapsamında üretilen bilgi ve belgeler ayrıca elektronik ortamda (CD veya DVD) iki adet olarak kadastro müdürlüğüne teslim edilecek ve müdürlük tarafından bir adedi bölge müdürlüğüne gönderilecektir.

SÖZLEŞME REF. NO: MRS-ANM II

Özgen Sadu ÇAĞLAR
Daire Başkanı

KAPLAN HARTAYE İNŞ. LTD. ŞTİ.
Fevzi Çakır Mah. No: 13/1 ANKARA Tel: (0312) 232 45 82
Muhafaza V.D. 498 007 4485
Ank. Tic. Sicil No: 124826 Ank. Tic. Odası: 51/1950
Sermayesi: 800 000 00 TL - Ödenen: 800 000 00 TL
e-mail: kaplanharta@hotmail.com web: www.kaplanharta.com

SEBAT MÜHENDİSLİK MÜŞAVİRLİK
TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Proje
Merkez: Balgat Mah. Mevlana Bulvarı 139/A Daire: 65
Tel: 0312 473 51 31-32 Fax: 0312 473 51 30 Çankaya - ANKARA
Hitit Vergi Dairesi: 757 076 2464
sebatproje@sebatproje.com.tr